

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 29 rabiaa I 1440 – 7 décembre 2018

161^{ème} année

N° 98

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Décret Présidentiel n° 2018-129 du 5 décembre 2018, portant déclaration de l'état d'urgence 4259

Présidence du Gouvernement

Décret gouvernemental n° 2018-1004 du 30 novembre 2018, fixant la rémunération des personnes appelées à effectuer des travaux exceptionnels dans les administrations publiques et les institutions de formation des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administrative 4259
Nomination d'un directeur 4261

Ministère de la Défense Nationale

Arrêté du ministre de la défense nationale du 3 décembre 2018, fixant les critères et les normes techniques pour le contrôle qualité des travaux effectués par les établissements publics et privés dans les domaines de compétence du centre national de la cartographie et de la télédétection 4261

Ministère des Finances

Décret gouvernemental n° 2018-1005 du 30 novembre 2018, fixant les modalités d'établissement et de dépôt du manifeste de cargaison anticipé par les moyens électroniques 4262

Ministère des Affaires Sociales

Nomination de directeurs	4265
Nomination de sous-directeurs	4265

Ministère du Transport

Décret gouvernemental n° 2018-1006 du 6 décembre 2018 , portant création de la société port d'Enfidha et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.....	4265
--	------

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret gouvernemental n° 2018-1007 du 8 novembre 2018 , portant expropriation pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises au gouvernorat de Kasserine, nécessaires à la construction d'un pont sur Oued Ermal sur la route régionale n° 84 B K 11.1	4271
Décret gouvernemental n° 2018-1008 du 8 novembre 2018 , portant homologation du procès-verbal de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Mahdia (délégation de Ksour Essef).....	4273
Décret gouvernemental n° 2018-1009 du 8 novembre 2018 , portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sfax (délégations de Sakiet Eddeyer et Kerkennah).....	4274
Décret gouvernemental n° 2018-1010 du 8 novembre 2018 , portant homologation du procès-verbal de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Médenine (délégation de Djerba Ajim).	4275
Décret gouvernemental n° 2018-1011 du 8 novembre 2018 , portant expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles de terre sises au gouvernorat de Kairouan et nécessaires à l'aménagement de la route régionale n° 98 du borne kilométrique 000+00 à la borne kilométrique 500+29 reliant Sidi Amor Bou Hajla à Manzel Mhiri	4276
Décret gouvernemental n° 2018-1012 du 8 novembre 2018 , portant modification du décret n° 82-243 du 6 février 1982, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles nécessaires à la construction du dernier tronçon de la voie X compris entre G P 5 (Khaznadar) et la sortie Ouest de la ville de Tunis.....	4279
Décret gouvernemental n° 2018-1013 du 8 novembre 2018 , relatif à l'approbation de la liste des concernés par la régularisation de la situation des immeubles domaniaux agricoles situés au gouvernorat de Tozeur par voie d'aliénation par entente directe et des prix de ces immeubles	4293
Décret gouvernemental n° 2018-1014 du 8 novembre 2018 , relatif à l'approbation de la liste des concernés par la régularisation de la situation des immeubles domaniaux agricoles situés aux gouvernorats de Tozeur, Nabeul et Zaghouan par voie d'aliénation par entente directe et des prix de ces immeubles	4297
Décret gouvernemental n° 2018-1015 du 8 novembre 2018 , relatif à l'approbation de la liste des concernés par la régularisation de la situation des immeubles domaniaux agricoles situés aux gouvernorats de Kairouan, Mahdia, Nabeul et Gafsa par voie d'aliénation par entente directe et des prix de ces immeubles	4300
Décret gouvernemental n° 2018-1016 du 8 novembre 2018 , relatif à l'approbation de la liste des concernés par la régularisation de la situation des immeubles domaniaux agricoles situés aux gouvernorats de la Manouba, Kairouan, Ben Arous, Sousse, Sfax et Zaghouan par voie d'aliénation par entente directe et des prix de ces immeubles.....	4304
Décret gouvernemental n° 2018-1017 du 8 novembre 2018 , relatif à l'approbation de la grille des critères d'expertise à adopter dans la détermination de la valeur financière des immeubles nécessaires à la réalisation des projets publics et leurs composants, et les modalités de révision et d'actualisation de ces critères	4308

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2018-129 du 5 décembre 2018, portant déclaration de l'état d'urgence.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 77,

Vu le décret n° 78-50 du 26 janvier 1978, réglementant l'état d'urgence,

Et après consultation du chef du gouvernement et du président de l'assemblée des représentants du peuple.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - L'état d'urgence est déclaré sur tout le territoire de la République Tunisienne, et ce, à compter du 7 décembre 2018 jusqu'au 5 janvier 2019.

Art. 2 - Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret Présidentiel qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 décembre 2018.

Le Président de la République

Mohamed Béji Caïd Essebsi

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2018-1004 du 30 novembre 2018, fixant la rémunération des personnes appelées à effectuer des travaux exceptionnels dans les administrations publiques et les institutions de formation des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administrative.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2018,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice, à titre professionnel, d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-3804 du 18 septembre 2013,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret-loi n° 2003-11 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2001-2371 du 8 octobre 2001, fixant la rémunération des personnes appelées à effectuer des travaux exceptionnels dans les administrations publiques et les institutions de formation des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 26 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-468 du 10 avril 2017, rattachant des structures à la Présidence du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe la rémunération des personnes appelées à effectuer des travaux exceptionnels dans les administrations publiques et les institutions de formation des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, se rapportant à ce qui suit :

- la rémunération des travaux effectués par les membres des jurys de correction, d'encadrement et de soutenance de mémoires et de projets de fin de stage

ainsi que des mémoires de recherches dans les institutions de formation des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

- la rémunération des travaux exceptionnels relatifs à l'élaboration, à la mise à jour d'outils pédagogiques et à la participation à l'organisation d'un colloque, d'un séminaire ou d'une session de perfectionnement des compétences dont sont chargés des agents dans les administrations publiques et les institutions de formation des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Art. 2 - La rémunération des travaux, effectués par les membres des jurys de correction, d'encadrement et de soutenance de mémoires, de projets de fin de stage et de mémoires de recherches dans les institutions de formation des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, est fixée conformément aux indications du tableau suivant :

Désignation des travaux	La catégorie concernée par le cycle de formation ou de perfectionnement des compétences			
	A1	A2	A3	B, C, D et les ouvriers
- Correction de mémoires, de projets de fin de stage et de mémoires de recherche	- la valeur d'une heure d'enseignement jusqu'à la limite de 20 pages - la valeur de deux heures d'enseignement jusqu'à la limite de 40 pages - la valeur de trois heures d'enseignement jusqu'à la limite de 60 pages - la valeur de quatre heures d'enseignement pour plus de 60 pages			
- Soutenance de mémoires et de projet de fin de stage et de mémoires de recherche	9d,000 l'heure	7.d,500 l'heure	6d,000 l'heure	4d,500 l'heure
- Encadrement d'un mémoire de recherche, d'un mémoire et d'un projet de fin de stage	90d,000 le document			

Art. 3 - La rémunération des travaux exceptionnels, dont sont chargés les agents dans les administrations publiques et les institutions de formation des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, est fixée conformément aux indications des deux tableaux suivants :

1- Elaboration et mise à jour d'outils pédagogiques (La page dactylographiée de 25 à 30 lignes selon la norme d'impression « corps 10 ») :

Nature des travaux	Taux
- Elaboration d'outils pédagogiques pour la formation continue à distance ou le perfectionnement des compétences ou pour les plateformes de formation en ligne ou la préparation aux concours après approbation du conseil scientifique de l'institution ou d'une autre instance équivalente ou un comité.	15d,000 la page
- Mise à jour d'outils pédagogiques pour la formation continue à distance ou le perfectionnement des compétences ou pour les plateformes de formation en ligne ou la préparation aux concours après approbation du conseil scientifique de l'institution ou d'une autre instance équivalente ou un comité	5d,000 la page

2- La participation à un séminaire ou forum ou un cycle de formation :

Nature des travaux	Taux
1 - Donner une conférence,	90d,000 la conférence
2 - Animer	90d,000 la session
3- le tutorat en présentiel ou en ligne	25d.000 l'heure
4 - Préparer et lire le rapport de clôture des travaux,	37 d, 000 la journée
5 - Logistique et organisation	23d,000 la journée

Art. 4 - Les directeurs des institutions de formation peuvent établir des contrats avec des personnes physiques ou morales tunisiennes ou étrangères, pour la préparation d'outils pédagogiques pour la formation continue à distance ou pour les plateformes de formation en ligne ou pour la préparation aux concours, après avis du conseil scientifique ou d'un organisme équivalent.

Art. 5 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2001-2371 du 8 octobre 2001 susvisé.

Art. 6 - Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 2018.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Par arrêté du chef du gouvernement du 5 décembre 2018.

Monsieur Chokri Hammami, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale aux services du conseiller juridique et de législation du gouvernement à la Présidence du gouvernement.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale du 3 décembre 2018, fixant les critères et les normes techniques pour le contrôle qualité des travaux effectués par les établissements publics et privés dans les domaines de compétence du centre national de la cartographie et de la télédétection.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 88-83 du 11 juillet 1988, portant création du centre national de la cartographie et de la télédétection, telle que modifiée par la loi n° 2009-24 du 11 mai 2009 et notamment son article 2 (nouveau),

Vu la loi n° 2009-38 du 11 avril 2002, relative au système national de normalisation,

Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion,

Vu le décret n° 85-665 du 27 avril 1985, relatif au système de certification de la conformité aux normes, tel que modifié par le décret n° 2002-2861 du 29 octobre 2002,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu la norme tunisienne NT 128-27 (2017) publiée par l'institut national de la normalisation de la propriété industrielle.

Arrête :

Article premier - La norme tunisienne NT 128-27 (2017) publiée par l'institut national de la normalisation de la propriété industrielle est adoptée dans les opérations de contrôle qualité des travaux réalisés par les établissements publics et privés dans les domaines de compétence du centre national de la cartographie et de la télédétection.

Art. 2 - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux travaux dont les contrats ou les marchés publics ont été conclus avant sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 décembre 2018.

Le ministre de la défense nationale

Abdelkarim Zbidi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2018-1005 du 30 novembre 2018, fixant les modalités d'établissement et de dépôt du manifeste de cargaison anticipé par les moyens électroniques.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition de la ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu le code des obligations et des contrats promulgué par le décret beylical du 15 décembre 1906, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la loi n° 2010-39 du 26 juillet 2010, portant unification de l'âge de majorité civile,

Vu le code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet 1913, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la loi n° 2018-7 du 6 février 2018 complétant le code pénal en vue de renforcer la protection des agriculteurs contre les vols,

Vu le code de commerce maritime promulgué par la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la loi n° 2004-3 du 20 janvier 2004,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la loi n° 99-9 du 13 février 1999 relative à la défense contre les pratiques déloyales à l'importation,

Vu la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires, tel que modifiée et complétée par les textes subséquents, notamment la loi n° 2008-43 du 21 juillet 2008,

Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la loi n° 2009-25 du 11 mai 2009,

Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, notamment l'article 38,

Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique,

Vu la loi n° 2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018, notamment son article 80,

Vu la loi n° 2008-44 du 21 juillet 2008, portant organisation des professions maritimes,

Vu le code des ports maritimes promulgué par la loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009,

Vu le décret n° 97-2470 du 22 décembre 1997, portant institution de la liasse unique à l'importation et à l'exportation de marchandises et du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment le décret n° 2006-2620 du 2 octobre 2006,

Vu le décret n° 2006-2268 du 14 août 2006, portant institution de la liasse de transport et d'un système intégré pour le traitement des procédures de transport international de marchandises,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-98 du 11 janvier 2016, fixant la liste des ports maritimes de commerce,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER**Dispositions générales**

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les modalités d'établissement du manifeste de cargaison anticipé et son dépôt par les moyens électroniques dans le système d'information douanier, à travers le système intégré de traitement des procédures de transport international des marchandises dénommé « système intégré de la liasse de transport ».

Art. 2 - Aux sens du présent décret gouvernemental, on entend par :

- manifeste de cargaison anticipé : un état de marchandises embarquées établi par le transporteur maritime ou aérien et déposé au système d'information douanier à travers le système intégré de la liasse de transport conformément à la législation en vigueur,

- numéro de préavis d'escale: un numéro octroyé, sur demande du transporteur maritime ou aérien, par le commandant du port ou le commandant d'aérodrome pour un navire ou un aéronef dont l'arrivée est prévue. Le commandant du port ou le commandant d'aérodrome informe le système d'information douanier par les moyens électroniques à travers le système intégré de la liasse de transport ou par tout autre moyen de communication convenu,

- numéro d'escale : un numéro octroyé par le commandant du port ou le commandant d'aérodrome dès l'escale effective du navire au port maritime ou l'arrivée effective de l'aéronef à l'aérodrome. Le commandant du port ou le commandant d'aérodrome informe le système d'information douanier par les moyens électroniques à travers le système intégré de la liasse de transport ou par tout autre moyen de communication convenu.

Le numéro d'escale peut être le numéro du préavis d'escale visé à au deuxième alinéa du présent article confirmé par la date d'escale du navire au port maritime ou l'arrivée de l'aéronef à l'aérodrome.

CHAPITRE II

Etablissement du manifeste de cargaison anticipé par les moyens électroniques

Art. 3 - Le transporteur maritime ou aérien connecté au système intégré doit établir et déposer le manifeste de cargaison anticipé au système d'information douanier à travers le système intégré de la liasse de transport dans un délai ne dépassant pas le moment de départ du navire à partir du port maritime commercial ou le décollage de l'aéronef à partir de l'aérodrome directement vers la Tunisie.

Art. 4 - En vue de l'établissement du manifeste de cargaison anticipé, le transporteur maritime ou aérien procède à la saisie de toutes les données relatives audit manifeste, et ce, en se référant au code du bureau des douanes concerné et au numéro de préavis d'escale, ainsi qu'à l'envoi de ces données par les moyens électroniques au système d'information douanier à travers le système intégré de la liasse de transport.

Durant les différentes phases d'établissement du manifeste de cargaison anticipé, le système intégré de la liasse de transport effectue un contrôle d'identification du transporteur maritime ou aérien émetteur des données relatives au manifeste ainsi qu'à la certification de sa signature avant de transmettre ces données au système d'information douanier.

De même, le système intégré de la liasse de transport enregistre tous les messages électroniques relatifs au manifeste de cargaison anticipé reçus et émis, dès leur réception ou leur émission, dans un registre électronique destiné à cette fin, et assure leur conservation conformément aux délais de conservation légalement en vigueur.

Art. 5 - Le système d'information douanier effectue un contrôle des messages électroniques envoyés par le transporteur maritime ou aérien, vérifie l'authenticité du numéro de préavis d'escale inséré au manifeste de cargaison anticipé, et affiche les erreurs commises au moment de la saisie des données.

Art. 6 - Dès l'achèvement de la saisie des données du manifeste de cargaison anticipé et éventuellement leur correction, le transporteur maritime ou aérien doit signer électroniquement le manifeste et demander son enregistrement dans le système d'information douanier.

En réponse au message électronique envoyé par le transporteur maritime ou aérien et relatif à la demande d'enregistrement du manifeste de cargaison anticipé, le système d'information douanier accorde automatiquement un numéro et une date d'enregistrement à ce manifeste et y informe le transporteur concerné.

Dans ce cas, les personnes habilitées conformément à la législation en vigueur à accomplir les formalités de la déclaration en détail des marchandises en douane peuvent y accéder et consulter le manifeste de cargaison anticipé à travers le système intégré de la liasse de transport.

Art. 7 - Après enregistrement du manifeste de cargaison anticipé, le transporteur maritime ou aérien peut rectifier les données du manifeste ou y ajouter d'autres données omises au moment de la saisie.

Toutefois, et au cas où des données d'un manifeste de cargaison anticipé ont été rectifiées après la saisie des données des déclarations en détail de marchandises, le déclarant est automatiquement informé de cette rectification.

Art. 8 - Dès l'enregistrement du manifeste de cargaison anticipé, les personnes visées au paragraphe (3) de l'article (6) du présent décret gouvernemental peuvent :

- saisir, à partir des données de manifeste de cargaison anticipé, les données relatives à leurs déclarations en détail dans le système d'information douanier pour les cas prévus par l'article 100 paragraphe (2) du code des douanes, et procéder à leur enregistrement et à l'obtention des « bons à enlever » correspondants, et ce, avant l'arrivée du moyen de transport,

- saisir, à partir des données de manifeste de cargaison anticipé, dans le système d'information douanier, les données relatives aux déclarations en détail se rapportant aux conteneurs, remorques et autres moyens de transport des marchandises importés sous un régime suspensif ou sous le régime de réimportation suite exportation temporaire, et procéder à leur enregistrement et à l'obtention des « bons à enlever » correspondants, et ce, avant l'arrivée du moyen de transport,

- saisir, à partir des données de manifeste de cargaison anticipé, dans le système d'information douanier, les données relatives aux déclarations en détail des opérateurs économiques agréés et des autres opérateurs agréés par la direction générale des douanes, et procéder à leur enregistrement et à l'obtention des « bons à enlever » correspondants, et ce, avant l'arrivée du moyen de transport,

- saisir, à partir des données de manifeste de cargaison anticipé, dans le système d'information douanier, les données relatives à leurs déclarations en détail se rapportant aux catégories de marchandises autres que celles visées aux tirets (1), (2) et (3) du présent article avant l'arrivée du moyen de transport. Ils ne peuvent cependant procéder à leur enregistrement au système d'information douanier qu'après la confirmation de l'arrivée du navire ou de l'aéronef par le commandant du port ou le commandant d'aérodrome.

CHAPITRE III

Confirmation du manifeste de cargaison anticipé par les moyens électroniques

Art. 9 - Le transporteur maritime ou aérien doit procéder, dès l'arrivée du navire au port maritime ou l'arrivée de l'aéronef à l'aérodrome, et au plus tard dans les vingt quatre heures (24) qui suivent l'arrivée effective du moyen de transport, à la confirmation du manifeste de cargaison anticipé en introduisant le numéro d'escale au lieu et place du numéro de préavis d'escale, signer électroniquement ce manifeste et demander son enregistrement.

Art. 10 - Le système d'information douanier effectue un contrôle des messages électroniques envoyés par le transporteur maritime ou aérien en vue de confirmer le manifeste de cargaison anticipé,

vérifie l'authenticité du numéro d'escale déclaré, et accorde automatiquement un numéro et une date d'enregistrement au manifeste.

Dès l'enregistrement du manifeste de cargaison anticipé, les personnes visées au paragraphe (3) de l'article (6) du présent décret gouvernemental peuvent confirmer les déclarations en détail anticipées visées au dernier paragraphe de l'article (8) du présent décret gouvernemental relatives à ce manifeste, et ce, en procédant à leur enregistrement au système d'information douanier et accomplir les autres formalités douanières y afférentes conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Art. 11 - Le système d'information douanier procède automatiquement à l'annulation des données du manifeste de cargaison anticipé après trente jours (30) à partir de la date de son enregistrement, et ce, en cas de non confirmation de l'arrivée du navire ou de l'aéronef après ce délai, et sont considérées nulles de plein droit, les déclarations en détail visées aux tirets (1), (2) et (3) de l'article (8) du présent décret gouvernemental.

Dans ce cas, les personnes ayant déposé ces déclarations doivent demander l'annulation des « bons à enlever » y afférents et la restitution des taxes et droits de douane éventuellement payés.

Art. 12 - Le dépôt du manifeste de cargaison anticipé par les moyens électroniques prévus par le présent décret gouvernemental libère de l'accomplissement de toute autre formalité ayant le même objet.

Art. 13 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret gouvernemental notamment le décret n° 2005-1490 du 11 mai 2005, fixant les modalités d'établissement et de dépôt du manifeste de cargaison anticipé par les moyens électroniques.

Art. 14 - Le ministre des finances et le ministre du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 2018.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Pour Contreseing

Le ministre des finances

Mouhamed Ridha

Chalghoum

Le ministre du transport

Hichem Ben Ahmed

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 31 octobre 2018.

Monsieur Mohsen Oueslati, travailleur social conseiller, est chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 15 novembre 2018.

Madame Ahlem Hammami épouse El Mezzi, administrateur conseiller, des fonctions de directeur de la coopération internationale bilatérale et multilatérale à la direction générale de la coopération internationale en matière de migration aux services spécifiques au secrétariat d'Etat aux migrations et aux Tunisiens à l'étranger au ministère des affaires sociales.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 octobre 2018.

Monsieur Mohamed Djemel, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail et de la conciliation à la poudrière à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales de Sfax.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 octobre 2018.

Monsieur Mohamed Anouar Hitena, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales de Tataouine.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Décret gouvernemental n° 2018-1006 du 6 décembre 2018, portant création de la société port d'Enfidha et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités locales et tous les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics et tous les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative à l'office de la marine marchande et des ports,

Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales, et tous les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009,

Vu la loi n° 2008-23 du 1^{er} avril 2008, relative au régime des concessions,

Vu la loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009, portant promulgation du code des ports maritimes,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé,

Vu le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif, considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 2007-1865 du 23 juillet 2007 et le décret n° 2007-2560 du 23 octobre 2007,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif et tous les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d'Etat relevant de la présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,

Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissement et des entreprises publiques et des sociétés à majorité publique,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Est créé un établissement public à caractère non administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé "société port d'Enfidha" et soumis à la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la législation relative aux participations et entreprises publiques.

La société port d'Enfidha est soumise à la tutelle du ministère chargé du transport. Son siège social est fixé à Tunis.

La société peut avoir des succursales dans les gouvernorats concernés par l'activité du port.

Art. 2 - La société port d'Enfidha est chargée des missions suivantes :

- veiller à la réalisation, développement, et l'entretien du port en eaux profondes d'Enfidha et de la zone d'activités logistiques adjacente au port et la coordination entre les différents projets d'infrastructure du transport en relation avec le port et la zone d'activités logistiques.

- réaliser les études et les plans d'aménagement et développement afférent au port et à la zone d'activités logistiques, suivre et traiter l'impact environnemental du projet en coordination avec les autres structures intervenantes.

- réaliser l'infrastructure du port, dont notamment les ouvrages de protection et les quais, le dragage et l'entretien du chenal d'accès et des bassins et l'aménagement de la zone d'activités logistiques.

- apurer l'emprise foncière nécessaire pour l'aménagement du port et de la zone d'activités logistiques et achever les procédures juridiques en vue de sa gestion, en coordination avec les services compétents du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

- présenter et commercialiser les composantes du port et de la zone d'activités logistiques.

La société exerce généralement toutes les fonctions relatives au développement de son activité ou celles qui lui sont confiées dans le cadre de ses attributions.

Art. 3 - Sont affectés à la société port d'Enfidha, les immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 4 - La société port d'Enfidha peut concéder l'exploitation des différents biens qui lui reviennent et certains services relevant de ses missions et conclure les contrats de partenariats et ce conformément à la législation en vigueur relative aux concessions et aux contrats de partenariat public privé.

Chapitre II

Fonctionnement et organisation administrative

Art. 5 - La société port d'Enfidha est dirigée par un conseil d'administration présidé par un président-directeur général nommé par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé du transport.

Le conseil d'administration délègue au président-directeur général les prérogatives nécessaires lui permettant de diriger la société, et ce, conformément à la législation en vigueur. Cette délégation ne comprend pas les questions relevant du conseil d'administration.

Art. 6 - Outre le président-directeur général, le conseil d'administration se compose des membres suivants :

- un représentant de la Présidence du gouvernement,
- un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé du transport,
- un représentant du ministère chargé du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,
- un représentant du ministère chargé de l'industrie,
- un représentant du ministère chargé du commerce,
- un représentant du ministère chargé de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
- un représentant de l'office de la marine marchande et des ports,
- un représentant de l'union tunisienne, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé du Transport pour une durée de trois ans renouvelable deux fois au maximum sur proposition des ministres et des organismes concernés.

Le président du conseil peut faire appel, lors des réunions du conseil, à toute personne reconnue pour sa compétence pour donner son avis.

Art. 7 - Le conseil d'administration exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et pour cela, il est chargé notamment de :

- fixer la politique générale et les programmes d'activité de la société port d'Enfidha,
- arrêter les états financiers dans un délai de trois mois au maximum dès la date de clôture de l'année comptable,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement dans un délai qui ne dépassera pas au maximum fin août de chaque année, ainsi d'assurer le suivi de son exécution.
- arrêter et suivre l'exécution des contrats-programmes,
- l'approbation et la clôture finale des marchés conclus par la société, et ce, conformément à la réglementation en vigueur,
- proposer l'organisation des services de la société port d'Enfidha, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
- l'approbation du rapport annuel d'activité de la société,
- l'approbation des conventions d'arbitrage et des clauses d'arbitrage et des transactions réglant les différents litiges conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les attributions susvisées ne peuvent en aucun cas être déléguées.

Art. 8 - Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président-directeur général de la société chaque fois que nécessaire et au moins une fois par trimestre, pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil d'administration et au ministère chargé du transport. L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d'administration. Le conseil d'administration ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour sus-indiqué.

Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d'Etat. Ce dernier assiste aux réunions du conseil en qualité d'observateur. Il donne son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions avec le respect des lois et de la réglementation régissant la société port d'Enfidha et concernant toutes les questions ayant un impact financier. Les avis et les réserves du contrôleur d'Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion du conseil.

Un membre du conseil d'administration de la société ne peut déléguer ses attributions qu'aux autres membres du conseil d'administration. Il ne peut s'absenter des réunions ou recourir à la délégation sauf en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an au maximum.

Dans ce cas, le président-directeur général doit informer le ministère chargé du transport des cas d'absence ou de délégation dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'administration pour prendre les mesures nécessaires.

En cas d'absence du président -directeur général, le conseil d'administration désigne un administrateur pour le présider.

Art. 9 - Le conseil d'administration émet son avis à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil d'administration ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres présents ou représentés.

En cas où ce quorum n'est pas atteint pour la première réunion, le conseil se tiendra après 15 jours dans une deuxième réunion considérée valable quel que soit le nombre des membres présents et les décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 10 - Le président du conseil d'administration désigne un cadre de la société port d'Enfidha pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège social de la société et cosignées par le président du conseil et un membre du conseil d'administration.

Le président et deux membres du conseil d'administration, au moins, signent des copies ou des extraits des procès-verbaux pour être opposables aux tiers.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration doivent être établis dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil.

Il est également impératif de mentionner, dans les procès verbaux, le titre provisoire des décisions qui requièrent une approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 11 - Les procès-verbaux des réunions ne revêtent un caractère définitif qu'après leur approbation par le ministère chargé du transport. En cas de réserves, la décision ou les décisions concernées sont retirées du procès verbal et sont soumises de nouveau aux délibérations du conseil d'administration au cours d'une réunion ultérieure.

Art. 12 - Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d'administration :

- le suivi des décisions précédentes du conseil d'administration,
- le suivi du fonctionnement de la société port d'Enfidha, de l'évolution de sa situation et de l'avancement de l'exécution de son budget, sur la base d'un tableau de bord élaboré par le président- directeur général de la société,
- le suivi de l'exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par le président directeur générale de la société port d'Enfidha, dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l'objet d'un différend ou dont les dossiers de règlement définitifs n'ayant pas été approuvés. Le second porte sur les marchés conclus dans le cadre du décret régissant les marchés publics,
- les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du réviseur des comptes et des rapports des organes de l'audit interne et du contrôle externe.

Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au contrôleur d'Etat comprend notamment les points suivants avant leur entrée en vigueur :

- les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,
- les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- le programme annuel de recrutement et un rapport périodique d'exécution,

- les programmes d'utilisation des excédents financiers et leurs conditions,

Dans le cadre de l'exécution de leurs fonctions, les membres du conseil d'administration peuvent demander de vérifier les documents nécessaires.

Art. 13 - Le président-directeur général de la société port d'Enfidha est chargé de la préparation des travaux du conseil d'administration et de la mise en œuvre de ses décisions et propositions et il est investi de la direction technique, administrative et financière de la société et assume, d'une manière générale, toutes les attributions qui lui sont légalement déléguées par le conseil d'administration.

Il est chargé également de représenter la société auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et juridictionnels, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme et révoque conformément au statut particulier du personnel de la société, à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le président-directeur général peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.

Chapitre III

L'organisation financière

Art. 14 - Le conseil d'administration arrête chaque année le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement :

1- Le budget de fonctionnement comprend :

A- En recettes :

- les revenus provenant des services assurés par la société dans le cadre de l'exercice ordinaire de ses missions,
- les dotations d'exploitation, crédits ou avances accordées par l'Etat,
- les revenus des biens et fonds exploités par la société,
- les revenus des subventions, dons et legs,
- les revenus qui peuvent provenir des droits et redevances institués au profit de la société conformément à la législation en vigueur,
- les bénéfices de financement des participations,
- revenus de l'emploi des fonds de la société aux institutions financières,
- autres revenus d'exploitation relevant de la société conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

B - En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de la société,
- les amortissements de ses biens mobiliers et immobiliers,
- toutes les autres dépenses de gestion.

2- Le budget d'investissement comprend :

A- En recettes :

- les excédents d'exploitation,
- les emprunts,
- les revenus provenant de la vente des biens meubles et immeubles,
- les subventions d'équipement, les fonds et les avances accordées par l'Etat,
- autres ressources allouées aux investissements et aux participations.

B - En dépenses :

- mise en œuvre des projets d'exploitation de la société,
- l'achat des équipements et des moyens d'exploitation,
- les dépenses relatives aux études,
- financement des participations,
- le remboursement des crédits.

Le conseil d'administration n'a pas le droit de conclure des prêts avec hypothèque ou l'émission des emprunts obligataires qu'après une autorisation préalable du ministère chargé du transport.

Art. 15 - La comptabilité de la société port d'Enfidha est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale.

L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Chapitre IV

Tutelle de l'Etat

Art. 16 - La tutelle de la société port d'Enfidha consiste en l'exercice par l'Etat, par l'intermédiaire du ministère chargé du transport, des attributions suivantes :

- le suivi des opérations de gestion et de fonctionnement de cette société en ce qui concerne leur conformité à la législation et à la réglementation en vigueur, aux orientations générales de l'Etat et aux principes et règles de la bonne gouvernance,
- l'approbation des contrats- programmes et des programmes de travail et le suivi de leur exécution,

- l'approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des états financiers,
- l'approbation des délibérations du conseil d'administration,
- l'approbation des régimes de rémunération et des augmentations salariales,
- l'approbation des conventions d'arbitrage et des clauses d'arbitrage et des transactions réglant les différents litiges conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 17 - Le ministère chargé du transport assure également l'examen des questions suivantes :

- le statut particulier de la société port d'Enfidha,
- le tableau de classification des emplois,
- le régime de rémunération,
- la convention d'établissement,
- l'organigramme,
- les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
- la loi cadre,
- les augmentations salariales,
- le classement de la société,
- les systèmes de productivité.

Le ministère chargé du transport transmet ces documents à la présidence du gouvernement pour examen préalable avant son approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 18 - La société port d'Enfidha communique au ministère chargé du transport, pour l'approbation ou le suivi selon le cas, les documents suivants :

- les contrats- programmes et les programmes de travail et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les rapports de certification légale des comptes et les rapports de l'audit interne,
- les rapports annuels d'activité,
- les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration,
- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois,
- des données spécifiques fixées par décision du ministre chargé du transport.

Ces documents seront transmis dans un délai ne dépassant pas 15 jours à partir de la date de leur préparation.

Art. 19 - Les actes d'approbation par le ministère chargé du transport sont accomplis dans les délais suivants :

- dans un délai de trois mois au maximum de la date de transmission fixée par l'article 18 du présent décret gouvernemental pour les contrats- programmes et les programmes de travail,
- avant la fin de l'année pour les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les rapports de suivi annuel d'exécution des contrats- programmes,
- dans un délai d'un mois au maximum de la date de transmission des procès-verbaux du conseil d'administration fixé par l'article 18 du présent décret gouvernemental, passé le délai indiqué, le silence du ministère chargé du transport est considéré comme approbation tacite,
- dans un délai d'un mois de la date de transmission fixée par l'article 18 du présent décret gouvernemental pour les rapports de réviseur des comptes et les états financiers.

Les budgets prévisionnels ainsi que les états financiers sont approuvés par décision du ministre chargé du transport.

Art. 20 - La société port d'Enfidha communique à la présidence du gouvernement et au ministère chargé des finances les documents suivants :

- les contrats- programmes, les programmes de travail ainsi que les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement, et ce, dans un délai de trois mois au maximum de la date de leur arrêt par le conseil d'administration et après leur approbation par le ministère chargé du transport dans les délais indiqués,
- les rapports du réviseur des comptes ainsi que les états financiers dans un délai de 15 jours au maximum de la date d'approbation de ces états financiers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- les états mensuels de la situation de liquidité à la fin de chaque mois dans un délai de 15 jours au maximum du mois suivant.

Art. 21 - La société port d'Enfidha communique au ministère chargé du développement les contrats-programmes, les programmes de travail ainsi que les budgets prévisionnels de gestion et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement, et ce, après leur approbation.

Art. 22 - En plus des données spécifiques prévues par l'article 18 du présent décret gouvernemental, la société port d'Enfidha communique directement à la présidence du gouvernement des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et la fin du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les informations annuelles, à l'exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leurs approbations précités.

Ces données comprennent obligatoirement les éléments suivants :

- les données mensuelles : l'état de liquidité, l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative,

- les données semestrielles : l'endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels,

- Les données annuelles : les indicateurs d'activité (les revenus, les charges d'exploitation et les résultats d'exploitation), les tableaux des emplois et ressources, les tableaux d'investissements, le porte-feuille, l'effectif, les recrutements et les départs d'agents par situation administrative, la masse salariale, le budget du fonds social et ses emplois et le bilan social.

Art. 23 - Il est désigné auprès de la société port d'Enfidha un contrôleur d'Etat et un commissaire aux comptes qui exercent leurs attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre V

Dispositions finales

Art. 24 - En cas de dissolution de la société port d'Enfidha son patrimoine fera retour à l'Etat, qui exécutera ses engagements conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 25 - Est créée au sein du ministère chargé du transport une commission spéciale pour étudier la possibilité d'intégration des agents relevant des structures publiques et concernées par l'activité de la société port d'Enfidha à cette société. La commission précitée comprend des représentants de la présidence du gouvernement, le ministère chargé des finances et le ministère chargé du transport.

Les membres de la commission mentionnée au premier paragraphe du présent article sont désignés par un arrêté du ministre chargé du transport.

Art. 26 - Le ministre du transport et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 2018.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Pour Contresign

Le ministre des finances

Mouhamed Ridha

Chalghoum

Le ministre du transport

Hichem Ben Ahmed

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret gouvernemental n° 2018-1007 du 8 novembre 2018, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de parcelles de terres sises au gouvernorat de Kasserine, nécessaires à la construction d'un pont sur Oued Ermal sur la route régionale n° 84 B K 11.1.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des affaires locales et de l'environnement et du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Kasserine,

Après la délibération du conseil des ministres,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public routier pour être mises à la disposition du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire des parcelles de terre sises au gouvernorat de Kasserine, nécessaires à la construction d'un pont sur Oued Ermal sur la route régionale n° 84 B K 11.1, entourées d'un liséré rouge sur les plans annexés au présent décret gouvernemental et présentées aux tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Situation de l'immeuble	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels
1.	1 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 24050 Kasserine	Délégation de Sbitla gouvernorat de Kasserine	24050 Kasserine	1h 49a 30ca	22ca	Ammar Ben Mohamed Ben Mohamed Dababi
2.	6 conforme à la parcelle A du plan du TPD n° 82472	Délégation de Sbitla gouvernorat de Kasserine	Non immatriculée		38a 19ca	Tibrisi Ben Ali Ben Mohamed Abidi
3.	7 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 10432 Kasserine	Délégation de Sbitla gouvernorat de Kasserine	10432 Kasserine	5h 97a 54ca	73a 51ca	Rachid Ben Mizouni Ben Belgacem Dababi
4.	8 conforme à la parcelle A du plan TPD n° 82473	Délégation de Sbitla gouvernorat de Kasserine	Non immatriculée		06a 59ca	Héritiers de Mohamed Ben Omar Samaali
5.	9 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 11245 Kasserine	Délégation de Sbitla gouvernorat de Kasserine	11245 Kasserine	2h 85a 42ca	01a 56ca	Mohamed Ben Omar Ben Ali Samaali

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 novembre 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2018-1008 du 8 novembre 2018, portant homologation du procès-verbal de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Mahdia (délégation de Ksour Essef).

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu le décret Beylical du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels, tel que promulgué par loi n° 65-5 du 12 février 1965 et les textes ultérieurs le complétant et le modifiant,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 91-1269 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 91-1495 du 21 octobre 1991, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 93-1072 du 3 mai 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu procès-verbal relatif aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Mahdia en date de 26 juillet 2018,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est homologué le procès-verbal susvisé ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique de l'immeuble relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Mahdia (délégation de Ksour Essef) indiqué au plan annexé au présent décret gouvernemental et au tableau ci-après :

Nom de l'immeuble	Lieu	Superficie en m²	N° T.P.D
Bir Kherbet Errih	Secteur d'Ercharcha Délégation de Ksour Essef	7120	28377

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 novembre 2018.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2018-1009 du 8 novembre 2018, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sfax (délégations de Sakiet Eddeyer et Kerkennah).

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu le décret Beylical du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels, tel que promulgué par loi n° 65-5 du 12 février 1965 et les textes ultérieurs le complétant et le modifiant,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 96-1494 du 2 septembre 1996, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sfax,

Vu le décret n° 96-2039 du 23 octobre 1996, relatif au report de la date d'ouverture des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Sfax,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sfax en date de 22 juin et 6 juillet 2018,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont homologués les procès-verbaux susvisés, ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sfax (délégations de Sakiet Eddeyer et Kerkennah) indiqués aux plans annexés au présent décret gouvernemental et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble	Lieu	Superficie en m²	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Sidi Mansour Délégation de Sakiet Eddayer	11066	38055
2	Sans nom	Secteur d'Erramla Délégation de Kerkennah	425	53114
3	Sans nom	Secteur d'Erramla Délégation de Kerkennah	4369	53115
4	Sans nom	Secteur de Sidi Mansour Délégation de Sakiet Eddayer	1739	84052
5	Sans nom	Secteur de Sidi Mansour Délégation de Sakiet Eddayer	3485	84054
6	Sans nom	Secteur de Sidi Mansour Délégation de Sakiet Eddayer	1670	84055
7	Sans nom	Secteur de Sidi Mansour Délégation de Sakiet Eddayer	3438	84056

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 novembre 2018.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2018-1010 du 8 novembre 2018, portant homologation du procès-verbal de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Médenine (délégation de Djerba Ajim).

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu le décret Beylical du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels tel que promulgué par loi n° 65-5 du 12 février 1965 et les textes ultérieurs le complétant et le modifiant,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 2001-1554 du 2 juillet 2001, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Médenine,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu procès-verbal relatif aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Médenine en date de 5 juillet 2018,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est homologué le procès-verbal susvisé ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique de l'immeuble relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Médenine (délégation de Djerba Ajim) indiqué au plan annexé au présent décret gouvernemental et au tableau ci-après :

Nom de l'immeuble	Lieu	Superficie en m²	N° T.P.D
El Groo	Secteur d'El Groo Délégation de Djerba Ajim	8156	50563

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 novembre 2018.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2018-1011 du 8 novembre 2018, portant expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles de terre sises au gouvernorat de Kairouan et nécessaires à l'aménagement de la route régionale n° 98 du borne kilométrique 000+00 à la borne kilométrique 500+29 reliant Sidi Amor Bou Hajla à Manzel Mhiri.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition de ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des affaires locales et de l'environnement et du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Kairouan,

Après la délibération du conseil des ministres,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public routier pour être mises à la disposition du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, des parcelles de terre sises au gouvernorat de Kairouan et nécessaires à l'aménagement de la route régionale n° 98 du borne kilométrique 000+00 à la borne kilométrique 500+29 reliant Sidi Amor Bou Hajla à Manzel Mhiri, entourées d'un liséré rouge sur les plans annexés au présent décret gouvernemental et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	A conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 8499 Kairouan B conforme à la parcelle n° 6 du plan du titre foncier n° 8499 Kairouan C conforme à la parcelle n° 8 du plan du titre foncier n° 8499 Kairouan	8499 Kairouan	6h32a42ca	17a20ca 40ca 03a07ca	1-Mohamed Ben Amor Ben Ali Ben Ahmed Ben Belgacem Chemkhi 2-Saïd Ben Amor Ben Ali Ben Ahmed Ben Belgacem Ben Nessib 3-Adel Ben Amor Ben Ali Ben Ahmed Ben Belgacem Chemkhi

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
2	D conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 15706 Kairouan	15706 Kairouan	5h50a43ca	01a36ca	1-Mabrouka Bent Hassen Ben Mohamed Chemkhi 2-Bchira 3-Moez 4-Moufida 5-Sonia 6-Rafik 7-Rafika 8-Ramzi les sept derniers enfants de Mohamed Abdelhamid Ben Mohamed Chemkhi
3	E conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 18820 Kairouan	18820 Kairouan	05a80ca	23ca	1-Khadouja 2-Zina 3-Zohra 4-Majida 5-Jamila les cinq filles de Mohamed Ben Ahmed Chemkhi
4	F conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 10702 Kairouan	10702 Kairouan	8h25a18ca	02a93ca	1-Fatma Bent Eladel Mohamed Omrani Barhoumi 2-Sara 3-Wajdi 4-Besma 5-Walid 6-Imed les cinq derniers enfants de Sadok Ben Mohamed Ben Ahmed Chemkhi
5	G conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 9491 Kairouan	9491 Kairouan	78a42ca	15a79ca	1-Fatma Bent Belgacem Ben Mohamed Wsifi 2-Mohamed 3-Ali 4-Jamila 5-Habiba 6-Ezeddine 7-Hedia 8-Salem les sept derniers enfants de Sadok Ben Saïd Wsifi
6	I conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 15981 Kairouan	15981 Kairouan	47a30ca	Les parts indivises du propriétaire cité à droite de la parcelle mentionnée à gauche d'une superficie de 02a17ca	Kamel Ben Mokhtar Ben Sadok Wsifi
7	J conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 15961 Kairouan	15961 Kairouan	1h97a44ca	10a60ca	1-Mohamed 2-Abdelkarim 3-Ridha 4-Rjab les quatre enfants de Taïeb Ben Ahmed Ayedi
8	K conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 18827 Kairouan	18827 Kairouan	85a73ca	03a67ca	1-Alaya Ben Haj Amor Ben M'hamed Ayedi 2-Tawfik 3-Hasna 4-Mongia 5-Nejma les quatre derniers enfants de Abdelaziz Ben Amor Ben Ahmed Ayedi 6-Moncef 7-Nayeb 8-Bechia 9-Mahbouba les quatre derniers enfants de Ali Ben Ahmed Ayedi 10-Maâyoufa Bent Mohamed Ben Ahmed Ayedi 11-Abdelkarim Ben Taïeb Ben Ahmed Ayedi 12-Mustapha Ben Hedi Ayedi 13-Hamida Bent Ahmed Sellimi 14-Kehna Bent Mohamed Ben Salah Wsifi 15-Belgacem 16-Khadija 17-Bohra 18-

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
					Mohamed 19-Wannes 20-Wnissa 21-Ahmed 22-Romdhane les huit derniers enfants de Ali Ben Mohamed Ayedi 23-Beya Bent Amor Ben Ahmed Ayedi 24-Mohamed 25-Hedia 26-Rjab 27-Rebah 28-Ridha 29-Afifa 30-Naïma les sept derniers enfants de Taïeb Ben Ahmed Ayedi 31-Taher Ben Haj Amor Ayedi 32-Habiba Bent Ali Ben Amor Ayedi 33-Saida 34-Khalifa 35-Naima 36-Said 37-Adel 38-Jamel 39-Mounir 40-Riadh 41-Foued 42-Refki les dix derniers enfants de Sadok Ben Haj Amor Ben M'hamed Ayedi
9	M conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 21099/21378 Kairouan	21099/21378 Kairouan	121h 96a00ca	2h 00a 15ca	1-Haj Houssine Ben Meddeb 2-Haj Mohamed Ben Meddeb
10	N conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 23465/21636 Kairouan	23465/ 21636 Kairouan	139h 80a00ca	1h 09a 38ca	1-Halima Bent Amor Ben Moussa Azouzi 2-Taïeb 3-Hedi 4-Bechir 5-Belgacem 6-Ammar 7-Mohamed 8-Ali 9-Ibrahim 10-Nasser 11-Mesbeh 12-Rebah 13-Khira 14-Fatma 15-Dhahbiya 16-Romdhana les quinze derniers enfants de Mohamed Ben Amor Ben Swid Ayedi 17-Mansour 18-Habib 19-Houcine 20-Sadok 21-Bochra 22-Latifa les six derniers enfants de Ahmed Ben Ammar Ayedi 23-Moufida Bent H'mida Ben Mohamed Mkawer 24-Yahia 25-Younes 26-Yassine 27-Mohamed 28-Yosra 29-Houda les six derniers enfants de Ali Ben Hassen Yaâkoubi 30-Mabrouka Bent Khalifa Ben Houcine Barhoumi 31-Jemâa 32-Beya 33-Abdelaziz 34-Mabrouka 35-Mahbouba les cinq derniers enfants de Mohamed Salah Ben Mohamed Ayedi 36-Khadouja Bent Abdeljalil Ben Haj Salah Ayedi

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 novembre 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2018-1012 du 8 novembre 2018, portant modification du décret n° 82-243 du 6 février 1982, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles nécessaires à la construction du dernier tronçon de la voie X compris entre G P 5 (Khaznadar) et la sortie Ouest de la ville de Tunis.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu le décret n° 82-243- du 6 février 1982, portant expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la construction du dernier tronçon de la voie X compris entre G P 5 (Khaznadar) et la sortie Ouest de la ville de Tunis,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis des ministres des affaires locales et de l'environnement et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont modifiées les indications relatives aux parcelles énoncées aux numéros d'ordre 7- 8 - 9 et 10 du décret n° 82-243- du 6 février 1982, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles nécessaires à la construction du dernier tronçon de la voie X compris entre G P 5 (Khaznadar) et la sortie Ouest de la ville de Tunis entourées d'un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret gouvernemental et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
7	37 conforme aux parcelles n°13 et n°15 du plan du TF n° 99294 / 138935 Tunis	99294 / 138935 Tunis	2ha 34a61ca	29 a 79 ca 05 a 13 ca	1-Younes Ben Mohamed Ben Belgacem Ayari 2-Omar Ben Belgacem Ben Ahmed Belgacemi 3-Naceur Ben Taieb Ben Hassan Ben Smida 4-Mohsen Ben Omar Ben Hassan Abdi 5-Habiba Bent Ibrahim Jabari 6- Mouna Bent Amara Ben Mohamed Sghaier Samti 7- Abdelaziz Ben Khemaies Ben Alala Romdhani 8-Boujomaâ Ben Amara Ben Abdallah Guesmi 9-Hassan Ben Mohamed Ben Hassan Douwa 10-Ali Ben Sadok Ben Salem Ayari 11-Hsouna Ben Taieb Ben Mohamed Bezezi 12- Ibrahim Ben Mohamed Ben Amara Achouri 13- Arbi Ben Mokhtar Ben Mohamed Chaâbani 14-Zazia Bent Romdhane Ben Mohamed Amdouni Melki 15- Sassi Ben Ibrahim Ben Salah Ben Frej 16- Dhahbia Bent Abdallah Ben Haj Abdelkader Thabti 17- Mohamed Mouldi Ben Belgacem Ben Miled Ben Blayed 18- Mohamed Ben Houçine Ben Ahmed Dhifalli 19- Hamda Ben Laâbidi Ben Khalifa Dhifalli 20- Saïda Bent Hadhili Cherif

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
					21- Abdelkarim Ben Ibrahim Ben Haj Mohamed Naciri 22- Bahi Ben Mohamed Salah Ben Bahi Haji 23- Nouwa Bent Mahmoud Ben Mohamed Saâsougui 24- Taieb Ben Mabrouk Ben Mohamed Mkouri 25- Mohamed Habib Ben Ahmed Ben Mohamed Barhoumi 26- Mohamed Ben Amara Ben Mabrouk Chawati 27- Mohamed Naceur Ben Yousef Ben Bouyahya Banouri 28- Abdelwaheb Ben Mohamed Ben Ali Karoui 29- Ahmed Ezine Ben Miled Ben Boujomaa Jabri 30- Slimane Ben Salah Ben Mohamed Fatouhi 31- Abderrazek Ben Ali Ben Mokhtar Romdhani 32- Mohamed Neji Ben Salah Ben Ahmed Guesmi 33- Mohamed Lakhdar Ben Tahar Ben Othmane Brahmi 34-Samia Bent Smida Ben Rhouma Ben Rached 35- Mohamed Lakhdar Ben Salah Ben Ahmed Mnasseria 36-Taoufik Ben Mohamed Lakhdar Brahmi 37- Ajmi Ben Houçine Ben Mohamed Salah Charfi 38- Jamila Bent Mohamed Mensi 39- Ridha Ben Saâd Ben Salem Loudhini 40- Kilani Ben Mohamed Ben Houçine El Hammami 41- Mokhtar Ben Ali Ben Aifa Romdhani 42- Mohamed Férid Ben Houçine Ben Nawi Dridi 43- Mohsen Ben Salem Ben Ahmed Laadouli 44- Ahmed Ben Tlili Ben Ahmed Barhoumi 45- Houçine Ben Ali Ben Salah Chaibi 46- Ali Ben Mohamed Ben Khalifa Amdouni 47- Nawa Bent Mohamed Salah Ben Belgacem Ayari 48- Omar Ben Ahmed Ben Ali Ayari 49- Tahar Ben Meftah Ben Hamda Manaï 50- Mbarka Bent Salah Ben Sghaier Nasraoui 51- Skander Ben Taieb Ben Mohamed Mehrez 52- Bokri Ben Mohamed Kiti 53- Ramzi Ben Naceur Ben Sghaier Ghanjati 54- Abdelbeki Ben Naceur Ben Sghaier Ghanjati 55- Abdelaziz Ben Houçine Ben Ali Yahyéwi 56- Nejia Bent Ahmed Ben Hedi Manaï 57- Abderrahmane Ben Arbi Ben Farhat Ben Ali Amdouni Brahmi 58- Arbi Ben Ammar Ben Haj Othmane 59- Tahar Ben Mohamed Ben Mohamed Najar 60- Ibrahim Ben Taieb Ben Rabeh Arbi 61- Hama Ben Hedi Ben Omar Ben

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
					Mohamed Amdouni Hamrouni 62- Ahmed Ben Omar Ben Ahmed Doghmane 63- Touhami Ben Omar Ben Ahmed Doghmane 64- Adel Ben Chedhli Ben Salah Nafeti 65- Hedi Ben Abdallah Ben Ibrahim Ben Nasser 66- Saïda Bent Mouldi Ben Tahar Jaziri 67- Mokhtar Ben Omar Ben Ahmed Doghmane 68- Tahar Ben Mohamed Jemal Ben Amara Mbarki 69- Sayeh Ben Taieb Ben Khalifa Tebaya 70- Maherzia Bent Sayeh Ben Taieb Tebaya 71- Mohamed Taieb Ben Sayeh Ben Taieb Tebaya 72- Saïda Bent Sayeh Ben Taieb Tebaya 73- Latifa Bent Sayeh Ben Taieb Tebaya 74- Aida Bent Sghaier Ben Khalifa Laabidi 75 Arbi Ben Ayachi Ben Arbi Boulâabi 76- Zina Bent Mohamed Ben Aissa Kerit 77- Sami Ben Miloud Ben Omar Ouled Ali 78- Nadia Bent Miloud Ben Omar Ouled Ali 79- Leila Bent Miloud Ben Omar Ouled Ali 80- Monia Bent Miloud Ben Omar Ouled Ali 81- Meriem Bent Miloud Ben Omar Ouled Ali 82- Sonia Bent Miloud Ben Omar Ouled Ali 83- Fathi Ben Chedhli Mrad 84- Latifa Bent Chedhli Mrad 85- Sghaiera Bent Abdallah Mrad 86- Rebah Bent Lakhdar Ben Saïd 87- Abdallah Ben Mohamed Lakhdar Ben Omar Ben Saïd 88- Lassad Ben Mohamed Lakhdar Ben Omar Ben Saïd 89- Hassan Ben Mohamed Lakhdar Ben Omar Ben Saïd 90- Taoufik Ben Ali Ben Salah Abidi 91- Hadda Bent Mohamed Ben Tahar Tahariya 92- Zohra Bent Khemaies Ben Hattab Souissi 93- Fayçal Ben Mustapha Ben Mokhtar Chaâbani 94- Manoubia Bent Mustapha Ben Mokhtar Ben Mohamed Chaâbani 95- Sami Ben Mustapha Ben Mokhtar Chaâbani 96- Amel Bent Mustapha Ben Mokhtar Ben Mohamed Chaâbani 97- Raja Bent Mustapha Ben Mokhtar Ben Mohamed Chaâbani 98- Mohamed Habib Ben Rahim Ben Ibrahim Taamallah 99- Mohsen Ben Rhaïem Ben Ibrahim Taamallah 100- Mabrouk Ben Abdallah Ben Mohamed Sebaï 101- Mohamed Ghazi Ben Cherif Ben Houçine Bousayela 102- Ghada Bent Cherif Ben Houçine Bousayela

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
					103- Ghofrane Bent Cherif Ben Houçine Bousayela 104- Aicha Bent Meftah Ben Salem 105- Nejia Bent Ahmed Ben Khalifa Ben Saad 106- Maherzia Bent Ahmed Ben Khalifa Ben Saad 107- Radhia Bent Ahmed Ben Khalifa Ben Saad 108- Aziza Bent Ahmed Ben Khalifa Ben Saad 109- Fadhila Bent Ahmed Ben Khalifa Ben Saad 110- Latifa Bent Ahmed Ben Khalifa Ben Saad 111- Abdelwaheb Ben Kamel Ben Mokhtar Othmani 112- Khadija Bent Bechir Ben Ali Chaybi 113- Mohamed Ben Ali Ben Salah Chaybi 114- Mounir Ben Ali Ben Salah Chaybi 115- Habiba Bent Ali Ben Salah Chaybi 116- Salem Ben Ali Ben Salah Chaybi 117- Faouzi Ben Ali Ben Salah Chaybi 118- Souad Bent Khamaies Ben Mohamed Adaïsi 119- Ahmed Ben Mohamed Habib Ben Mohamed Barhoumi 120- Zohra Bent Arbi Ben Othmane Ferchichi 121- Achour Ben Salah Ben Mohamed Bouheli 122- Hasna Bent Salah Ben Abdallah Ayari 123- Abdellatif Ben Tahar Ben Meftah Manaï 124- Mohamed Ben Mabrouk Ben Mohamed Kalai 125- Slim Ben Mohamed Ben Mabrouk Kalai 126- Jalel Ben Mohamed Ben Ammar Ayari 127- Majdi Ben Mohamed Ben Ammar Ayari 128- Souad Bent Mohamed Ben Ammar Ayari 129- Souhaila Bent Mohamed Ben Ammar Ayari 130- Samia Bent Mohamed Ben Ammar Ayari 131- Mongi Ben Mohamed Ben Ammar Ayari 132- Leila Bent Mohamed Ben Ammar Ayari 133- Foued Ben Mohamed Ben Ammar Ayari 134- Khadouja Bent Youssef Ben Ismail Ben Sghaier 135- Siyel Amir Ben Mourad Ben Mustapha Hfaiedh 136- Dalila Bent Ibrahim Ben Omar Khalifi 137- Monia Bent Kilani Ben Mohamed Hammami 138- Radhia Bent Ali Ben Ahmed Hanchi 139- Amel Bent Ali Ben Ahmed Hanchi 140- Zaâra Bent Mohamed Hammami 141- Cherifa Bent Taieb Ben Soltane Brahmi 142- Cherif Ben Taieb Ben Mabrouk Makouri 143- Fathia Bent Taieb Ben Mabrouk Makouri 144- Kamel Ben Taieb Ben

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
					Mabrouk Makouri 145- Mohamed Salah Ben Hsouna Ben Ali Ouni 146- Bechir Ben Abderrazek Ben Bechir Karoui 147- Moufida Bent Mohamed Ben Mokhtar Chaabani 148- Kamel Ben Mohamed Ben Mokhtar Chaabani 149- Chokri Ben Mohamed Ben Mokhtar Chaabani 150- Naila Bent Mohamed Ben Mokhtar Chaabani 151- Mounira Bent Mohamed Ben Mokhtar Chaabani 152- Sonia Bent Mohamed Ben Mokhtar Chaabani 153- Hedi Ben Mohamed Ben Mokhtar Chaabani 154- Fatma Bent Mohamed Ben Mokhtar Chaabani 155- Nouredine Ben Habib Ben Mahmoud Hedi 156- Badiaâ Bent Houçine Ben Mohamed Sghaier 157- Makrem Ben Mohamed Salah Ben Lakhdar Rezgui 158- Azza Bent Abderrahmane Ben Farhat Nasser 159- Omar Ben Nafsi Ben Ali Ben Nafisi Cherni 160- Adel Ben Nafsi Ben Ali Ben Nafisi Cherni 161- Latifa Bent Ali Ben Ahmed Yahbi 162- Hamadi Ben Khemaies Ben Mohamed Adéysi 163- Fatma Bent Ahmed Ben Bouktaf Gharbi Hamdi 164- Nouri Ben Mohamed Ben Salah Ben Mohamed Fatouhi 165- Afifa Bent Mohamed Ben Salah Ben Mohamed Fatouhi 166- Sami Ben Mohamed Ben Salah Ben Mohamed Fatouhi 167- Elyés Ben Mohamed Ben Salah Ben Mohamed Fatouhi 168- Ferida Bent Ali Ben Salah Ben Abdessamad
8	38 conforme aux parcelles n°12 et n°14 et n°15 du plan du TF n° 99369 / 129249 Tunis	99369 / 129249 Tunis	48a 14ca	00a 15 ca 00a 75 ca 00a 41 ca	1-Abderrazek Ben Abdelkader Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 2- Aouicha Bent Abdelkader Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 3- Khira Bent Abdelkader Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 4- Naima Bent Abdelkader Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 5- Mohamed Ben Salah Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 6- Taieb Ben Salah Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 7- Béchir Ben Salah Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 8- Jamila Bent Salah Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 9- Arbi Ben Mokhtar Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 10- Abdelaziz Ben Jilani Ben Mabrouk Oudhini 11- Moncef Ben Ahmed Ben

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
					Mohamed Lakhdar Nafti 12-Sassi Ben Ibrahim Ben Salah Ben Frej 13-Arbia Bent Hassan Ben Omar Ben Houçine Maamouri 14- Omar Ben Habib Ben Salah Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 15- Rchid Ben Habib Ben Salah Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 16- Mohamed Ben Habib Ben Salah Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 17- Mondher Ben Habib Ben Salah Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 18- Lasaad Ben Habib Ben Salah Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 19- Khemaies Ben Habib Ben Salah Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 20- Hasna Bent Habib Ben Salah Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 21- Wassila Bent Habib Ben Salah Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 22- Monia Bent Habib Ben Salah Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 23-Latifa Bent Habib Ben Salah Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 24- Fedia Bent Habib Ben Salah Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 25- Aicha Bent Habib Ben Salah Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 26- Abdelkader Ben Salah Ben Frej Ben Mohamed Jelassi 27- Fatma Bent Nasser Arfaoui 28- Habib Ben Salah Ben Mohamed Oueslati 29- Tahar Ben Taieb Zahi 30- Mustapha Ben Ali Ben Rjab 31- Hamadi Ben Sadok Ben Mohamed Chaabani 32- Nejia Bent Sadok Ben Mohamed Chaabani 33- Salouha Bent Houçine Ben Omar Ben Hassan Maamouri 34- Houçine Ben Tahar Ben Salah Chaabani 35- Mohamed Ben Tahar Ben Salah Chaabani 36- Hamayed Ben Tahar Ben Salah Chaabani 37- Mounira Bent Tahar Ben Salah Chaabani 38- Dalila Bent Tahar Ben Salah Chaabani 39- Mariem Bent Béchir Ben Ali Lssoued 40-Sahbi Ben Mohamed Ben Ali Massaoudi 41- Lotfi Ben Aissa Ben Othmane Ben Haj Mizouni Rezgui 42- Chokri Ben Mohamed Ben Béchir Chaouch 43- Mohamed Hedi Ben Abderrazek Ben Frej 44- Lamia Bent Sassi Ben Ibrahim Ben Frej 45- Souad Bent Sassi Ben Ibrahim Ben Frej 46-

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
					Nadia Bent Sassi Ben Ibrahim Ben Frej 47- Sonia Bent Sassi Ben Ibrahim Ben Frej 48- Basma Bent Sassi Ben Ibrahim Ben Frej 49- Mehrez Ben Sassi Ben Ibrahim Ben Frej 50- Ibrahim Ben Sassi Ben Ibrahim Ben Frej 51- Zohra Bent khemaies Ben Hatab Souissi 52- Fayçal Ben Mustapha Ben Mokhtar Souissi 53- Sami Ben Mustapha Ben Mokhtar Ben Mohamed Chaabani 54- Manoubia Bent Mustapha Ben Mokhtar Ben Mohamed Chaabani 55- Amel Bent Mustapha Ben Mokhtar Ben Mohamed Chaabani 56- Raja Bent Mustapha Ben Mokhtar Ben Mohamed Chaabani 57- Mohamed Ben Chedhli Ben Abdelkader Ben Mohamed Chaabani 58- Souad Bent Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 59- Nabila Bent Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 60- Saida Bent Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 61- Mongi Ben Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 62- Mouldi Ben Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 63- Latifa Bent Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 64- Jouda Bent Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 65- Zouhaier Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 66- Moufida Bent Mohamed Ben Mokhtar Ben Mohamed Chaabani 67- Kamel Ben Mohamed Ben Mokhtar Chaabani 68- Chokri Ben Mohamed Ben Mokhtar Chaabani 69- Naila Bent Mohamed Ben Mokhtar Chaabani 70- Mounira Bent Mohamed Ben Mokhtar Chaabani 71- Sonia Bent Mohamed Ben Mokhtar Chaabani 72- Hedi Ben Mohamed Ben Mokhtar Chaabani 73- Fatma Bent Mohamed Ben Mokhtar Chaabani 74- Nejia Bent Sadok Ben Othmane Echaabani 75- Lamia Bent Khemaies Ben Abdelkader Chaabani 76- Mohamed Ben Khemaies Ben Abdelkader Chaabani 77- Houçine Ben Khemaies Ben Abdelkader Chaabani 78- Sarra Bent Khemaies Ben Abdelkader Chaabani 79- Leila Bent Khemaies Ben Abdelkader Chaabani 80- Sabri Ben Hassan Ben Mohamed Salah Khayati 81- Elyes

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
					Ben Hassan Ben Mohamed Salah Khayati 82- Najet Bent Jilani Ben Mohamed Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 83- Hichem Ben Naceur Ben Abdelkader Chaabani 84- Basma Bent Naceur Ben Abdelkader Chaabani 85- Nabil Ben Naceur Ben Abdelkader Chaabani propriétaires avec l'Etat (domaine public des chemins de fer)
9	40 conforme aux parcelles n°7 et n°11 du plan du TF n° 99357 / 138266 Tunis	99357 / 138266 Tunis	2ha 20 a 23ca	00a 29ca 00a 40ca	1-Abderrazek Ben Abdelkader Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 2- Aouicha Bent Abdelkader Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 3- Naima Bent Abdelkader Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 4- Othmane Ben Ibrahim Ben Salah Mekni 5- Khadija Bent Slimane Ben Othmane Hidri 6- Salah Ben Aziz Ben Mohamed Salah Baghourri 7- Houçine Ben Ayechi Ben Ali Fersi 8- Zohra Bent Salah Ben Ali Ben Rhouma 9- Zina Bent Ahmed Ben Mohamed Waer Hamami 10- Mabrouka Bent Othmane Ben Massaoud Ben Mohamed Saadi 11- Ftima Bent Othmane Ben Massaoud Ben Mohamed Saadi 12- Chedhli Ben Alala Ben Naouar Ben Hamadi 13- Hamadi Ben Khemaies Ben Mohamed Salah Zâryi 14- Mohamed Ben Abdallah Ben Boujomaa Mdini 15- Abdelmajid Ben Boubaker Ben Haj Amara Ayari 16- Mohsen Ben Mohamed Ben Mabrouk Hasnaoui 17- Mohamed Tahar Ben Salah Ben Ahmed Ben Ghania 18- Boubaker Ben Salah Ben Ahmed Kayed Ahmed 19- Rebah Bent Hedi Ben Alala Torkhani 20- Neji Ben Sassi Ben Hassan Ben Brik 21- Gharbia Bent Salem Ben Hassan Oudhini 22- Mokhtar Ben Omar Ben Hamda Oudhini 23- Mohsen Ben Sghaier Ben Ibrahim Mejri 24- Abdelaziz Ben Chedhli Ben Meftah Ben Salem 25- Tahar Ben Alala Ben Naouar Ben Hamadi 26- Mohamed Ben Salah Ben Ali Achouri 27- Khira Bent Belgacem Ben Ahmed Ben Hanouna 28- Aicha Bent Mahmoud Ben Ali Ben Mohamed Guesmi 29- Chaker Ben

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
					Ajmi Ben Ahmed Ben Frej Guesmi 30- Radhouan Ben Ajmi Ben Ahmed Ben Frej Guesmi 31- Sihem Bent Ajmi Ben Ahmed Ben Frej Guesmi 32- Ahlem Bent Ajmi Ben Ahmed Ben Frej Guesmi 33- Ahmed Salah Ben Abdelmajid Ben Ahmed Salah Boubaker 34- Abdelfattah Ben Ammar Ben Abdallah Ben Ali Guesmi 35- Saleheddine Ben Lamine Ben Belgacem Ayari 36- Boujomaa Ben Amara Ben Abdallah Guesmi 37- Mohamed Ben Amara Ben Mabrouk Chawati 38- Zouhaier Ben Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 39- Nejia Bent Sadok Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 40- Chedhli Ben Salah Ben Ahmed Jendoubi 41- Hamadi Ben Ali Ben Rabeh Blayli 42- Abdelmalak Ben Salah Ben Mohamed Skhiri 43- Mohamed Ben Salem Ben Ahmida Doukari 44- Mustapha Ben Ali Ben Mohamed Chabbi 45- Farhat Ben Mohamed Kilani Ben Sassi Ben Salah 46- Samir Ben Rabeh Ben Mohamed Salah Hidri 47- Ali Ben Mohamed Ben Salah Arfaoui 48- Chedhli Ben Hatab Ben Omar Khalfallah 49- Adel Ben Hsouna Ben Boujomaa Ben Younes Daasi 50- Yousef Ben Ammar Ben Tahar Jelassi 51- Jaafar Ben Mohamed Hedi Ben Tahar Ben Kawal 52- Habib Ben Mohamed Ben Aissa Matmati 53- Mohamed Bousayri Ben Arbi Ben Ahmed Akermi 54- Faouzia Bent Hamza Ben Abdelkader Damai 55- Omar Ben Ali Ben Sadok Zouabi 56- Hana Bent Bechir Ben Omar Tahari 57- Mokhtar Ben Mohamed Dgham 58- Taoufik Ben Ammar Ben Ahmed Ben Amara 59- Faouzi Ben Ali Ben Ibrahim Marai 60- Sami Ben Abderrazek Ben Mohamed Mahfoudh 61- Halima Bent Khalifa Jouini 62- Alela Ben Salah Ben Mohamed Saaydi 63- Leila Bent Ahmed Ben Hedi Manai 64- Omar Ben Salah Ben Massaoud Manai 65- Ibrahim Ben Ajmi Ben Mohamed Heni 66- Kamel Ben Mustapha Jamazi 67- Amara Ben Mosbah Ben Alela Ben Amara Ben Abdallah Amdouni Romdhani 68-

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
					Ridha Ben Hedi Ben Omar Jouini 69- Belgacem Ben Yousef Ben Salah Bahri 70- Azzedine Ben Salah Ben Belgacem Ganouni 71- Kamel Ben Dhahbi Ben Mahmoud Naïmi 72- Hamadi Ben Mohamed Ben Ali Ben Mohamed 73- Kamel Ben Slimane Ben Ahmed Arfaoui 74- Jamila Bent Salah Ben Abdallah Ayari 75- Salah Ben Ahmed Ben Salah Dridi 76- Oussema Ben Hatem Ben Abdelkrim Ayari 77- Ahmed Ben Hassan Ben Mohamed Salah Dridi 78- Neji Ben Ahmed Ben Ali Hamami 79- Omar Ben Salah Ben Mohamed Mbarki 80- Dalila Bent Abdelmalak Skhiri 81- Omar Ben Mohamed Ben Ali Bouzidi 82- Zahida Bent Mahmoud Ben Salah Chanaoui 83- Abdeslam Ben Mohamed Ben Ammar Askri 84- Mohamed Hedi Ben Lakhdar Ben Belgacem Barhoumi 85- Ameer Ben Jilani Ben Ameer Ben Ali Ben Ameer 86- Hichem Ben Ibrahim Ben Mohamed Ben Ibrahim 87- Souad Bent Mustapha Ben Ali Khalaifi 88- Salouha Bent Abdelkader Mansouri 89- Majid Ben Akrami Ben Mohamed Ben Ali Ameer 90- Nejia Bent Mahmoud Ben Sadok Kozdoghli 91- Mohamed Ben Houçine Korbi 92- Sami Ben Houçine Korbi 93- Khaled Ben Houçine Korbi 94- Ahlem Bent Houçine Korbi 95- Olfa Bent Houçine Korbi 96- Dalila Bent Béchir Ben Houçine Rouissi 97- Awatef Bent Mohamed Ben Sadok Ben Mohamed Hammami 98- Sondés Bent Mohamed Ben Sadok Ben Mohamed Hammami 99- Haifa Bent Mohamed Ben Sadok Ben Mohamed Hammami 100- Houçine Ben Ibrahim Ben Khedhar Hizaoui 101- Arbi Ben Ahmed Ben Meftah Ben Ahmayed Ben Salem 102- Khira Bent Mohamed Ben Ali Ben Mokhtar Oudhini 103- Mourad Ben Ahmed Ben Meftah Ben Hmida Ben Salem 104- Khaled Ben Ahmed Ben Meftah Ben Hmida Ben Salem 105- Hayet Bent Ahmed Ben Meftah Ben Hmayed Ben Salem 106- Makrem Ben Ahmed Ben Meftah Ben Hmayed Ben Salem 107- Samia Bent

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
					Ahmed Ben Meftah Ben Hmayed Ben Salem 108- Mohamed Ben Chedhli Ben Abdelkader Ben Mohamed Chaabani 109- Souad Bent Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 110-Nabila Bent Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 111- Saida Bent Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 112- Zohra Bent Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 113- Mouldi Ben Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 114- Latifa Bent Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 115- Jouda Bent Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 116- Mustapha Ben Hedi Ben Hatab Souissi 117- Saida Bent Hedi Ben Hatab Souissi 118- Ridha Ben Hedi Ben Hatab Souissi 119- Zouhaier Ben Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 120- Abdennaceur Ben Hedi Ben Hatab Souissi 121- Saïda Bent Hedi Ben Hatab Souissi 122- Hechmi Ben Hedi Ben Hatab Souissi 123- Raoudha Bent Hedi Ben Hatab Souissi 124- Yamina Bent Hedi Ben Hatab Souissi 125- Hamida Bent Hedi Ben Hatab Souissi 126- Mohamed Ben Hamadi Ben Sadok Chaabani 127- Lotfi Ben Hamadi Ben Sadok Chaabani 128- Latifa Bent Hamadi Ben Sadok Chaabani 129- Esiya Bent Hamadi Ben Sadok Chaabani 130- Hamida Bent Hamadi Ben Sadok Chaabani 131- Mohamed Ben Hassan Ben Hamouda Ben Fajria 132- Salem Ben Hassan Ben Hamouda Ben Fajria 133- Souad Bent Hassan Ben Hamouda Ben Fajria 134- Dalila Bent Hassan Ben Hamouda Ben Fajria 135- Rebah Bent Amara Ben Ayachi Yahia 136- Zouhaier Ben Abdallah Ben Lakhdhar Yahia 137- Abdellatif Ben Mohamed Tahar Ben Salah Ben Ghania 138- Abdallah Ben Abdejlile Ben Mohamed Fazeni 139- Kamel Ben Ammar Ben Almi Ben Haj Etounsi Haji 140- Faouzia Bent Ammar Ben Almi Haji 141- Najoua Bent Ammar Ben Almi Haji 142-Leila Bent Ammar Ben Almi Haji 143- Salah Ben Sadok Ben Omar Ayasi 144- Najet Bent Jilani Ben Mohamed Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 145- Hichem

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
					Ben Naceur Ben Abdelkader Chaabani 146- Basma Bent Naceur Ben Abdelkader Chaabani 147- Nabil Ben Naceur Ben Abdelkader Chaabani 148- Mouldi Ben Brik Ben Mhamed Ben Mabrouk Mdeda 149- Kamel Ben Brik Ben Mhamed Ben Mabrouk Mdeda 150- Sassia Bent Brik Ben Mhamed Ben Mabrouk Oudhini 151- Hassan Ben Ayeche Ben Rahim Nahouchi 152- Wissal Bent Hassan Ben Ayeche Nahouchi 153- Monia Bent Chedhli Ben Mefteh Ben Hmayed Ben Salem 154- Adel Ben Chedhli Ben Mefteh Ben Hmayed Ben Salem 155- Mohamed Ben Chedhli Ben Mefteh Ben Hmayed Ben Salem 156- Habib Ben Ammar Ben Mohamed Mnasser 157- Hajer Bent Habib Ben Ammar Mnasser 158- Saifeddine Ben Habib Ben Ammar Mnasser 159- Nesrine Bent Habib Ben Ammar Mnasser 160- Ramzi Ben Habib Ben Ammar Mnasser 161- Skandar Ben Habib Ben Ammar Mnasser 162- Mongia Bent Saad Ben Boumnijel Mjaouli 163- Habiba Bent Ahmed Ben Ali Bouzidi 164- Leila Bent Hassouna Ben Salah Ali Ali 165- Mohamed Arbi Ben Hassouna Ben Salah Ali Ali 166- Ibtissam Bent Hassouna Ben Salah Ali Ali 167- Raja Bent Hassouna Ben Salah Ali Ali 168- Ines Bent Hassouna Ben Salah Ali Ali 169- Dorra Bent Hassouna Ben Salah Ali Ali 170- Imene Bent Hassouna Ben Salah Ali Ali 171- Hatem Ben Hassouna Ben Salah Ali Ali 172- Ilyes Ben Hassan Ben Mohamed Salah Khayati 173- Sabri Ben Hassan Ben Mohamed Salah Khayati 174- Nejia Bent Sadok Ben Othmane Chaabani 175- Lamia Bent Khemaies Ben Abdelkader Chaabani 176- Mohamed Ben Khemaies Ben Abdelkader Chaabani 177- Houçine Ben Khemaies Ben Abdelkader Chaabani 178- Sarra Bent Khemaies Ben Abdelkader Chaabani 179- Leila Bent Khemaies Ben Abdelkader Chaabani propriétaires avec l'Etat (domaine public des chemins de fer)

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
10	41 conforme aux parcelles n°12 et n°13 et n°20 du plan du TF n° 460 / 92290 / 127869 Tunis	460 / 92290 / 127869 Tunis	85a 91ca	07a 86 ca 04a 38 ca 00a 17 ca	1-Fatma dite Fatouma Bent Mohamed dit Ben Boubaker 2- Mohamed Ben Mohamed Ben Othmane Ben Ali Chaabani 3- Ali Ben Mohamed Ben Othmane Ben Ali Chaabani 4- Salah Ben Mohamed Ben Othmane Ben Ali Chaabani 5- Aïcha Bent Mohamed Ben Othmane Ben Ali Chaabani 6- Khira Bent Hatab Ben Kilani Souissi Manzeli 7- Mohamed Ben Sadok Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 8- Nejia Bent Sadok Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 9- Fatma Bent Salem Ben Msalem Nabli 10- Aouicha Bent Abdelkader Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 11- Khira Bent Abdelkader Ben Mohamed Chaabani 12- Naima Bent Abdelkader Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 13- Abderrazek Bent Abdelkader Ben Mohamed Ben Othmane Chaabani 14- Mohamed Ben Chedhli Ben Abdelkader Ben Mohamed Chaabani 15- Mouldi Ben Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 16- Zouhaier Ben Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 17- Mongi Ben Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 18- Souad Bent Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 19- Saida Bent Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 20- Latifa Bent Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 21- Jouda Bent Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 22- Nabila Bent Chedhli Ben Abdelkader Chaabani 23- Nejia Bent Sadok Ben Othmane Chaabani 24- Lamia Bent Khemaies Ben Abdelkader Chaabani 25- Mohamed Ben Khemaies Ben Abdelkader Chaabani 26- Houçine Ben Khemaies Ben Abdelkader Chaabani 27- Sarra Bent Khemaies Ben

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
					Abdelkader Chaabani 28- Leila Bent Khemaies Ben Abdelkader Chaabani 29- Najet Bent Jileni Ben Mohamed Chaabani 30- Hichem Ben Naceur Ben Abdelkader Chaabani 31- Basma Bent Naceur Ben Abdelkader Chaabani 32- Nabil Ben Naceur Ben Abdelkader Chaabani 33- Elyes Ben Hassan Ben Mohamed Salah Khayati 34- Sabri Ben Hassan Ben Mohamed Salah Khayati 35- Arbi Ben Mokhtar Ben Mohamed Chaabani 36- Zohra Bent Khemaies Ben Hatab Souissi 37- Fayçal Ben Mustapha Ben Mokhtar Ben Mohamed Chaabani 38- Manoubia Bent Mustapha Ben Mokhtar Ben Mohamed Chaabani 39- Sami Ben Mustapha Ben Mokhtar Ben Mohamed Chaabani 40- Amel Bent Mustapha Ben Mokhtar Ben Mohamed Chaabani 41- Raja Bent Mustapha Ben Mokhtar Ben Mohamed Chaabani 42- Moufida Bent Mohamed Ben Mokhtar Chaabani 43- Kamel Ben Mohamed Ben Mokhtar Chaabani 44- Chokri Ben Mohamed Ben Mokhtar Chaabani 45- Naila Bent Mohamed Ben Mokhtar Chaabani 46- Mounira Bent Mohamed Ben Mokhtar Chaabani 47- Sonia Bent Mohamed Ben Mokhtar Chaabani 48- Hedi Ben Mohamed Ben Mokhtar Chaabani 49- Fatma Bent Mohamed Ben Mokhtar Chaabani

Art. 2 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 novembre 2018.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2018-1013 du 8 novembre 2018, relatif à l'approbation de la liste des concernés par la régularisation de la situation des immeubles domaniaux agricoles situés au gouvernorat de Tozeur par voie d'aliénation par entente directe et des prix de ces immeubles.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles et notamment les articles 17, 18 et 19, l'ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, relatif à l'organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, l'ensemble des textes l'ayant modifié et complété,

Vu le décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, fixant les attributions et l'organisation des directions régionales des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-1870 du 20 novembre 2015, fixant la composition du comité national consultatif et des comités régionaux consultatifs chargés de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale d'immeubles domaniaux agricoles, ses attributions et les modalités de leur fonctionnement,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-167 du 13 février 2018, portant création d'une unité de gestion par objectifs au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières pour la réalisation et le suivi des dossiers relatifs à la régularisation des situations des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement,

Vu l'avis du comité national consultatif chargé de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles consigné dans le procès verbal de sa réunion en date du 3 juillet 2018,

Vu l'avis du comité régional consultatif chargé de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles au gouvernorat de Tozeur consigné dans le procès verbal de sa réunion en date du 19 juillet 2017,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est approuvée la liste, annexée au présent décret gouvernemental, des concernés par la régularisation de la situation des immeubles domaniaux agricoles situés au gouvernorat de Tozeur par voie d'aliénation par entente directe et des prix de ces immeubles.

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 novembre 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

**Liste des concernés par la régularisation de la situation des immeubles domaniaux agricoles
situés au gouvernorat de Tozeur par voie d'aliénation par entente directe et des prix de ces
immeubles**

N°	Nom et Prénom	N° du lot selon lotissement administratif	Superficie	N° du titre foncier	Lieu	Prix de l'immeuble en dinars
1	Mohamed Ben Ltaief Ben Mohamed Themri	73	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	638.140
2	Mesbeh Ben Salem Ben Mesbeh Benmesbeh	9	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	638.140
3	Héritiers Mohamed Ben Amara Ben Abdelmoumen Benabdelmoumen	11	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	638.140
4	Ahmed Ben Sahraoui Ben Omrane Hajjej	43	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	638.140
5	Amor Ben Mbarek Ben Elmabrouk Bessaïdi	50	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	638.140
6	Abdallah Ben Mohamed Ben Amor Ferjani	61	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	638.140
7	Boubaker Ben Abdelmoumen Ben Amara Abdelmoumen	65	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	638.140
8	Essassi Ben Abdallah Ben Salem Benamor	71	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	638.140
9	Héritiers Ettaieb Ben Attia Mohamed Shouda	78	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	638.140
10	Mohamed Elarbi Ben Amara Ben Ali Essaïdi	80	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	638.140
11	Abdallah Ben Ali Ben Mohamed Abdelmoumen	121	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	844.260
12	Belgacem Ben Elmbarek Ben Belgacem Ejjeradi	136	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	844.260
13	Mesbeh Ben Salah Ben Mohamed Benslama	137	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	844.260
14	Amara Ben Ahmed Ben Mohamed Elmoumni	140	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	844.260
15	Elmabrouk Ben Ali Ben Elghariani Belghariani	145	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	844.260
16	Héritiers Saâd Ben Hmad Ben Mabrouk Bensaïd	146	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	844.260

N°	Nom et Prénom	N° du lot selon lotissement administratif	Superficie	N° du titre foncier	Lieu	Prix de l'immeuble en dinars
17	Hmad Ben Mohamed Ben Salah Belaïd	148	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	844.260
18	Attia Ben Mohamed Ben Attia Shouda	156	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	844.260
19	Ali Ben Khalifa Ben Omrane Benomrane	158	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	844.260
20	Mabrouk Ben Ahmed Ben Salah Essaïdi	160	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	844.260
21	Abdallah Ben Messaoud Ben Abdallah Themri	163	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	844.260
22	Mohamed Ben Mabrouk Ben Ali Nsaira	182	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	844.260
23	Messaoud Ben Abdallah Ben Mohamed Elkebir Shouda	198	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	824.752
24	Elhedi Ben Mohamed Ben Abdallah Gherissi	301	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	804.057
25	Ibrahim Ben Mabrouk Ben Maâtoug Benbelgacem	204	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	844.260
26	Mabrouk Ben Amara Ben Ali Ben Elmbarek	207	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	844.260
27	Mohamed Ben Elbachir Ben Messaoud Essaïdi	219	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	844.260
28	Attia Ben Elbachir Ben Ibrahim Elghérissi	221	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	844.260
29	Mabrouk Ben Ltaïef Ben Mohamed Themri	224	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	844.260
30	Mohamed Ben Essaïd Ben Abdallah Themri	226	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	844.260
31	Abderrahman Ben Messaoud Ben Abderrahmen Essaïdi	231	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	804.057
32	Messaoud Ben Hmad Ben Nassr Ethemri	232	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	804.057
33	Mabrouk Ben Abdelaziz Ben Belgacem Nssaira	234	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	804.057

N°	Nom et Prénom	N° du lot selon lotissement administratif	Superficie	N° du titre foncier	Lieu	Prix de l'immeuble en dinars
34	Salah Ben Amara Ben Ali Essaïdi	236	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	804.057
35	Messaoud Ben Ahmed Ben Belgacem Maâtallah	237	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	804.057
36	Belgacem Ben Abdallah Themri	239	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	804.057
37	Boubaker Ben Ali Ben Ibrahim Essaïdi	240	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	804.057
38	Mbarek Ben Miloud Ben Mbarek Benmessaoud	242	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	804.057
39	Messaoud Ben Elbachir Ben Amor Bensaïd	247	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	804.057
40	Mohamed Ben Mabrouk Ben Mohamed Benslama	250	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	804.057
41	Nasr Ben Salah Ben Mohamed Benslama	252	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	804.057
42	Elarbi Ben Mohamed Ben Mohamed Eljjeradi	253	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	804.057
43	Essassi Ben Ettaher Ben Mansour Slama	254	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	804.057
44	Ali Ben Elmabrouk Ben Ahmed Bessaïdi	257	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	804.057
45	Abdallah Ben Salah Ben Mohamed Bensaïd	258	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	804.057
46	Mohamed Ben Slimane Ben Mohamed Benslimane	259	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	804.057
47	Mohamed Ellakhdar Ben Ali Ben Belgacem Belghariani	260	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	804.057
48	Belgacem Ben Aoun Ben Abdallah Bensaïd	261	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	804.057
49	Slama Ben Mohamed Ben Slama Slama	264	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	804.057
50	Farah Ben Ali Ben Mesbeh Ethemri	263	01 ha 00 a 00 c	Immeuble non immatriculé	Hazoua (Tozeur)	804.057

Décret gouvernemental n° 2018-1014 du 8 novembre 2018, relatif à l'approbation de la liste des concernés par la régularisation de la situation des immeubles domaniaux agricoles situés aux gouvernorats de Tozeur, Nabeul et Zaghouan par voie d'aliénation par entente directe et des prix de ces immeubles.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles et notamment les articles 17, 18 et 19, l'ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, relatif à l'organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, l'ensemble des textes l'ayant modifié et complété,

Vu le décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, fixant les attributions et l'organisation des directions régionales des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-1870 du 20 novembre 2015, fixant la composition du comité national consultatif et des comités régionaux consultatifs chargés de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale d'immeubles domaniaux agricoles, ses attributions et ses modalités de fonctionnement,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-167 du 13 février 2018, relatif à la création au sein du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation et le suivi des dossiers relatifs à la régularisation des situations des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles,

Vu l'avis du comité national consultatif chargé de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles consigné dans le procès verbal de sa réunion en date du 22 mars 2018,

Vu l'avis du comité régional consultatif chargé de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles au gouvernorat de Tozeur consigné dans le procès verbal de sa réunion en date du 19 juillet 2017,

Vu l'avis du comité régional consultatif chargé de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles au gouvernorat de Nabeul consigné dans le procès verbal de sa réunion en date du 25 mai 2016,

Vu l'avis du comité régional consultatif chargé de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles au gouvernorat de Zaghouan consigné dans les procès verbaux de ses deux réunions en date du 29 novembre et 20 décembre 2016,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est approuvée la liste, annexée au présent décret gouvernemental, des concernés par la régularisation de la situation des immeubles domaniaux agricoles situés aux gouvernorats de Tozeur, Nabeul et Zaghouan par voie d'aliénation par entente directe et des prix de ces immeubles.

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 novembre 2018.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Liste des concernés par la régularisation de la situation des immeubles domaniaux agricoles situés aux gouvernorats de Tozeur, de Nabeul et de Zaghouan par voie d'aliénation par entente directe et des prix de ces immeubles

N°	Nom et Prénom	N° du lot selon lotissement administratif	Superficie	N° du titre foncier	Lieu	Prix de l'immeuble en dinars
1	Mohamed El Azhar Ben Hmida Ennajar	29	02 h 00 a 00 c	Non immatriculé	Nefta (Tozeur)	1102.500
2	Slimen Ben El Azhar Barani	295	02 h 00 a 00 c	Non immatriculé	Tozeur (Tozeur)	1340.096
3	Mohamed El Hédi Ben Ali Ettakrouni	326	02 h 00 a 00 c	Non immatriculé	Tozeur (Tozeur)	1340.096
4	Mohamed Nabil Ben Ahmed Ameer	415	02 h 00 a 00 c	Non immatriculé	Tozeur (Tozeur)	1340.096
5	Alkama Ben Ammar Hamadi	265	02 h 00 a 00 c	Non immatriculé	Tozeur (Tozeur)	1340.096
6	Abdel Hamid Ben Lakhdar Ben Mohamed Khchim	193	02 h 00 a 00 c	Non immatriculé	Tozeur (Tozeur)	1340.096
7	Mohamed Elâroussi Ben Mohamed Benhadi	214	02 h 00 a 00 c	Non immatriculé	Tozeur (Tozeur)	1340.096
8	Abderraouf Ben Farhat Khlifi	21	02 h 00 a 00 c	103 Tozeur	Nefta (Tozeur)	1969.940
9	Héritiers Mohamed Ettaher Ben Mohamed Elkhouldi	94	02 h 00 a 00 c	103 Tozeur	Tozeur (Nefta)	1969.940
10	Héritiers Mohamed Ben Mahmoud Abassi	---	02 h 00 a 00 c	103 Tozeur	Tozeur (Tozeur)	3307.500
11	Héritiers Ali Ben Mohamed Ali Ben Othman Elabassi	---	02 h 00 a 00 c	103 Tozeur	Tozeur (Tozeur)	2976.750
12	Ali Ben Salah Ben Maatallah Benmaatallah	1	01 h 00 a 00 c	Non immatriculé	hazoua (Tozeur)	638.141
13	Amar Ben Elmabrouk Ben Ali Elghariani	20	01 h 00 a 00 c	Non immatriculé	hazoua (Tozeur)	638.141
14	Mohamed Ben Ahmed Ben Khelifa Ben Aoun	37	01 h 00 a 00 c	Non immatriculé	hazoua (Tozeur)	638.141
15	Mohamed Ben Elabidi Ben Ibrahim Elfdhili	53	01 h 00 a 00 c	Non immatriculé	hazoua (Tozeur)	638.141
16	Mohamed El Hédi Ben Khelifa Ben Mohamed Benkhelifa	62	01 h 00 a 00 c	Non immatriculé	hazoua (Tozeur)	638.141

N°	Nom et Prénom	N° du lot selon lotissement administratif	Superficie	N° du titre foncier	Lieu	Prix de l'immeuble en dinars
17	Mohamed Ben Salah Ben Abdallah Belaïd	64	01 h 00 a 00 c	Non immatriculé	hazoua (Tozeur)	638.141
18	Abdel Kader Ben Nasser Ben Mohamed Agaib	74	01 h 00 a 00 c	Non immatriculé	hazoua (Tozeur)	638.141
19	Slimen Ben Belgacem Ben Mohamed Bensaid	77	01 h 00 a 00 c	Non immatriculé	hazoua (Tozeur)	638.141
20	Elmbarek Ben Ali Ben Elmbarek Benthamer	75	01 h 00 a 00 c	Non immatriculé	hazoua (Tozeur)	638.141
21	Mohamed Ben Ahmed Ben Mohamed Belhaj	85	01 h 00 a 00 c	Non immatriculé	hazoua (Tozeur)	844.260
22	Salem Ben Abdel Aziz Ben Belgacem Nassaira	94	01 h 00 a 00 c	Non immatriculé	hazoua (Tozeur)	844.260
23	Mohamed Ben Farah Ben Amara Abdel Moemen	100	01 h 00 a 00 c	Non immatriculé	hazoua (Tozeur)	844.260
24	Ameur Ben Salem Ben Ahmed Jradi	104	01 h 00 a 00 c	Non immatriculé	hazoua (Tozeur)	844.260
25	Belgacem Ben Farah Ben Mohamed Thamri	119	01 h 00 a 00 c	Non immatriculé	hazoua (Tozeur)	844.260
26	Khelifa Ben Salem Ben Emhamed Shouda	123	01 h 00 a 00 c	Non immatriculé	hazoua (Tozeur)	844.260
27	Albachir Ben Ahmed Ben Belgacem Ben Abdel Hafidh	126	01 h 00 a 00 c	Non immatriculé	hazoua (Tozeur)	844.260
28	Albachir Ben Ali Ben Mansour Elfdhili	132	01 h 00 a 00 c	Non immatriculé	hazoua (Tozeur)	844.260

29	Mohamed Abderrazek et Houssein et Sameh fils de Mohamed Ben Abderrazek Boukadhaba	(partie) 2 et 46 (partie)	06 h 00 a 00 c	557504 Nabeul	Bani khallad (Nabeul)	9720.188
30	Héritiers Abdel Aziz Ben Bakkar Eloueslati	4	66 h 21 a 37 c	4452 Zaghuan	El Fahs (Zaghuan)	48632.876
31	Héritiers Ali Ben Othman Ben Ibrahim Elmouadeb Ben Elmouadeb	---	15 h 00 a 00 c	6750 Zaghuan	Bir Mcherga (Zaghuan)	2338.274

Décret gouvernemental n° 2018-1015 du 8 novembre 2018, relatif à l'approbation de la liste des concernés par la régularisation de la situation des immeubles domaniaux agricoles situés aux gouvernorats de Kairouan, Mahdia, Nabeul et Gafsa par voie d'aliénation par entente directe et des prix de ces immeubles.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles et notamment les articles 17, 18 et 19, l'ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n°99-1235 du 31 mai 1999, relatif à l'organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, l'ensemble des textes l'ayant modifié et complété,

Vu le décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, fixant les attributions et l'organisation des directions régionales des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-1870 du 20 novembre 2015, fixant la composition du comité national consultatif et des comités régionaux consultatifs chargés de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale d'immeubles domaniaux agricoles, ses attributions et les modalités de leur fonctionnement,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le Décret gouvernemental n° 2018-167 du 13 février 2018, portant création d'une unité de gestion par objectifs au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières pour la réalisation et le suivi des dossiers relatifs à la régularisation des situations des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement,

Vu l'avis du comité national consultatif chargé de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles consigné dans le procès-verbal de sa réunion en date du 13 septembre 2018,

Vu l'avis du comité régional consultatif chargé de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles au gouvernorat de kairouan consigné dans le procès verbal de sa réunion en date du 06 février 2018,

Vu l'avis du comité régional consultatif chargé de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles au gouvernorat de Mahdia consigné dans le procès verbal de sa réunion en date du 02 avril 2018,

Vu l'avis du comité régional consultatif chargé de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles au gouvernorat de Nabeul consigné dans le procès verbal de sa réunion en date du 31 mai 2018,

Vu l'avis du comité régional consultatif chargé de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles au gouvernorat de Gafsa consigné dans le procès verbal de sa réunion en date du 28 mai 2018,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est approuvée la liste, annexée au présent décret gouvernemental, des concernés par la régularisation de la situation des immeubles domaniaux agricoles situés aux gouvernorats de Kairouan, Mahdia, Nabeul et Gafsa par voie d'aliénation par entente directe et des prix de ces immeubles.

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 novembre 2018.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

**Liste des concernés par la régularisation de la situation des immeubles domaniaux agricoles
situés aux gouvernorats de Kairouan, Mahdia, Nabeul et Gafsa par voie d'aliénation par entente
directe et des prix de ces immeubles**

N°	Prénom et Nom	N° de la parcelle selon plan (OTC)	Superficie	N° du titre foncier	Lieu	Prix de l'immeuble en dinars
1	Ali Ben Elhaj Khelifa Jomli	9 (partie)	04ha 67a 38c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	3976.723
2	Mohamed Ben Elakremi Aâzaoui	(partie)8	05ha17a32.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	4401.682
3	Ali Ben Eljileni Ouerghemi	(partie)8	05ha17a 32.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	4401.682
4	Hmad Ben Fradj Selmi	(partie)7	04ha 69a 36.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	3993.613
5	Elbechir Ben Aâfnouch Jomli	(partie)7	04ha 69a 36.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	3993.613
6	Elâamri Ben Ali Jomli	(partie) 6	04ha 65a 32c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	3959.196
7	Héritiers Belgacem Ben Abderrahmen Jomli	(partie) 6	04ha 65a 32c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	3959.196
8	Mohamed Ben Ali Aâzaoui	(partie)5	04h70a 1.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	3999.143
9	Héritiers Ali Ben Farh Selmi	(partie)14	04h 92a 89.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	4193.818
10	Mohamed Ben Romdhane Jomli	(partie)14	04h 92a 89.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	4193.818
11	Ezzedine Ben Mohamed Balgouthi	(partie)13	05h 15a49.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	4386.112
12	Elmokhtar Ben Lakhdhar Hmidi	(partie)13	05h 15a49.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	4386.112
13	Héritiers Maâoui Ben Amor Selmi	12 (partie)	04ha 77a 69c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	4064.446
14	Mohamed Ben Eljileni Ouerghemi	12 (partie)	04ha 77a 69c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	4064.446
15	Salah Ben Abdelaziz Jomli	11 (partie)	04ha 61a 98.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	3930.820
16	Héritiers Ali Ben Salem Hmidi	11 (partie)	04ha 61a 98.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	3930.820
17	Dhaou Ben Khelifa Besghayer	(partie) 10	04ha 75a 48.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	4045.685
18	Ammar Ben Amor Balgouthi	(partie)10	04ha 75a 48.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	4045.685
19	Mohamed Ben Abdallah Jomli	19 (partie)	04ha 67a 90c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	3981.148
20	Amor Ben Abdelaziz Jomli	19 (partie)	04ha 67a 90c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	3981.148
21	Héritiers Mohamed Ben Ettaleb Amor Balgouthi	18 (partie)	05ha 12a 51.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	4360.756

N°	Prénom et Nom	N° de la parcelle selon plan (OTC)	Superficie	N° du titre foncier	Lieu	Prix de l'immeuble en dinars
22	Elhabib Ben Mohamed Aâzaouzi	18 (partie)	05ha 12a 51.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	4360.756
23	Héritiers Salem Ben Elakremi Aâzaouzi	(partie) 17	04ha 84a 43.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	4121.836
24	Héritiers Ali Ben Amor Selmi	(partie) 16	04ha 58a 0.05c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	3896.956
25	Ali Elaïdi Ben Mohamed Jomli	(partie)16	04ha 58a 0.05c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	3896.956
26	Hsan Ben Ali Jomli	15 (partie)	04ha 80a75c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	4090.482
27	Ibrahim Ben Mohamed Hmidi	15 (partie)	04ha 80a75c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	4090.482
28	Mohamed Elmokhtar Ben Abdallah Boujnah	(partie) 24	04ha 31a 88.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	3674.712
29	Héritiers Amor Ben Abdessalem Elbalghouthi	(partie) 24	04ha 31a 88.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	3674.712
30	Ali Ben Mohamed Selmi	(partie) 23	04ha70a 41c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	4002.504
31	Héritiers Ahmed Ben Salem Hmidi	(partie) 23	04ha70a 41c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	4002.504
32	Hsan Ben Mansour Aâzaouzi	(partie) 22	04ha 53a 13.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	3855.519
33	Belgacem Ben Ali Balghouthi	(partie) 22	04ha 53a 13.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	3855.519
34	Elmonji Ben Hmida Aâjbouni	(partie) 21	04ha 19a 19c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	3566.696
35	Elbechir Ben Elaârbi Selmi	(partie) 21	04ha 19a 19c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	3566.696
36	Héritiers Abidi Ben Romdhane Eddahmeni Jomli	(partie) 33	05ha 10a 33c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	4342.165
37	Saïd Ben Ibrahim Jomli	(partie) 33	05ha 10a 33c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	4342.165
38	Ettijani Ben Elaâyadi Jomli	(partie) 28	05ha 08a 64.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	4327.828
39	Hsan Ben Mohamed Selmi	(partie) 27	04ha 90a 73.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	4175.440
40	Héritiers Jomâa Ben Salem Selmi	(partie) 27	04ha 90a 73.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	4175.440
41	Abdelhafidh Ben Romdhane Jomli	(partie) 26	04ha 50a 42.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	3832.461
42	Mohamed Ben Ali Balghouthi	(partie) 26	04ha 50a 42.5c	Kairouan48380	Kairouan (Menzel Mhiri)	3832.461

N°	Prénom et Nom	N° de la parcelle selon plan (OTC)	Superficie	N° du titre foncier	Lieu	Prix de l'immeuble en dinars
43	Khelifa Ben Hmed Bennour	---	13ha 12a 54c	Tout le titre n° 12131 Mahdia Tout le titre n° 12033 Mahdia	Mahdia (Hbira)	9647.169
44	Elbechir et Mohamed fils Ali Eddridi	1 (partie)	15ha 96a 04c	562359 Nabeul	Nabeul (Haouaria)	21177.701
45	Héritiers Mohsen Ben Fradj Eloueyli	E 896 (partie)	01ha 51a 20c	587514 Nabeul (partie)	Nabeul (Bouargoub)	1577.600
46	Abdelaâziz Ben Fradj Eloueyli	E 896 (partie)	01ha 33a 80c	587514 Nabeul (partie)	Nabeul (Bouargoub)	1675.880
47	Héritiers Mohamed Ben Fradj Eloueyli	E 896 (partie)	01ha 44a 90c	587514 Nabeul (partie)	Nabeul (Bouargoub)	1738.800
48	Héritiers Elbéchir Ben Fradj Eloueyli	E 896 (partie)	02ha 22a 40c	587514 Nabeul (partie)	Nabeul (Bouargoub)	2317.700
49	Mohamed Ben Mohamed Eloueyli	E 895 (partie)	56a 50c	587514 Nabeul (partie)	Nabeul (Bouargoub)	711.900
50	Héritiers Sadok Ben Fradj Eloueili	E 895 E 896 (partie)	96a 80c	587514 Nabeul (partie)	Nabeul (Bouargoub)	1085.280
51	Amor Ben Mohamed Belkhir	G22	01ha 62a64c	---	Gafsa (Redaief)	1626.400
52	Boubaker Ben Elmouldi Slihi	G6	02ha 15a 87c	---	Gafsa (Redaief)	2158.700
53	Ali Ben Gaâyed Benamor	G18	01ha 52a 09c	---	Gafsa (Redaief)	1520.900
54	Elhabib Ben Elaïd Aâmidi	G17	01ha 38a 35c	---	Gafsa (Redaief)	1383.500
55	Boujomâa Ben Tayeb Belkhiri	G15	01ha 50a 94c	---	Gafsa (Redaief)	1509.400
56	Elhedi Ben Ammar Belkhiri	G14	01ha 49a 59c	---	Gafsa (Redaief)	1795.080
57	Ibrahim Ben Abdelkader Rhili	G12	02ha 20a 50c	---	Gafsa (Redaief)	2205.000
58	Ibrahim Ben Ahmed Souilmi	G76	01ha 69a 98c	---	Gafsa (Redaief)	2039.760

Décret gouvernemental n° 2018-1016 du 8 novembre 2018, relatif à l'approbation de la liste des concernés par la régularisation de la situation des immeubles domaniaux agricoles situés aux gouvernorats de la Manouba, Kairouan, Ben Arous, Sousse, Sfax et Zaghouan par voie d'aliénation par entente directe et des prix de ces immeubles.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles et notamment les articles 17, 18 et 19, l'ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, relatif à l'organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, l'ensemble des textes l'ayant modifié et complété,

Vu le décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, fixant les attributions et l'organisation des directions régionales des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-1870 du 20 novembre 2015, fixant la composition du comité national consultatif et des comités régionaux consultatifs chargés de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale d'immeubles domaniaux agricoles, ses attributions et les modalités de leur fonctionnement,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-167 du 13 février 2018, portant création d'une unité de gestion par objectifs au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières pour la réalisation et le suivi des dossiers relatifs à la régularisation des situations des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement,

Vu l'avis du comité national consultatif chargé de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles consigné dans le procès verbal de sa réunion en date du 31 mai 2018,

Vu l'avis du comité régional consultatif chargé de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles au gouvernorat de la Manouba consigné dans les procès verbaux de ses deux réunions en date du 5 juillet 2017 et du 17 janvier 2018,

Vu l'avis du comité régional consultatif chargé de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles au gouvernorat de Kairouan consigné dans le procès verbal de sa réunion en date du 7 novembre 2017,

Vu l'avis du comité régional consultatif chargé de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles au gouvernorat de Ben Arous consigné dans le procès verbal de sa réunion en date du 29 mars 2016,

Vu l'avis du comité régional consultatif chargé de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles au gouvernorat de Sousse consigné dans les procès verbaux de ses réunions en date du 8 juin, 21 décembre 2016 et du 17 août 2017,

Vu l'avis du comité régional consultatif chargé de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles au gouvernorat de Sfax consigné dans les procès verbaux de ses réunions en date du 2 septembre 2016, du 17 février et du 10 mai 2017,

Vu l'avis du comité régional consultatif chargé de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale des immeubles domaniaux agricoles au gouvernorat de Zaghouan consigné dans le procès verbal de sa réunion en date du 29 novembre 2016,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est approuvée la liste, annexée au présent décret gouvernemental, des concernés par la régularisation de la situation des immeubles domaniaux agricoles situés aux gouvernorats de la Manouba, Kairouan, Ben Arous, Sousse, Sfax et Zaghouan par voie d'aliénation par entente directe et des prix de ces immeubles.

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 novembre 2018.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Liste des concernés par la régularisation de la situation des immeubles domaniaux agricoles situés aux gouvernorats de la Manouba, Kairouan, Ben Arous, Sousse, Sfax et Zaghouan par voie d'aliénation par entente directe et des prix de ces immeubles

N°	Nom et Prénom	N° de la parcelle selon plan O.T.C	Superficie	N° du titre foncier	Lieu	Prix de l'immeuble en dinars
1	Hsin Ben Ali Ben Ettorki Elfahem	01 02 (partie) 26 27 (partie)	08 ha 73 a 12 c	16523 Manouba	El Mornaguia (La Manouba)	73342.080
2	Ahmed Ben Elhaj Elmabrouk Ben Elhaj Ahmed Ouederni Mohamed Elhabib Ben Elmabrouk Ben Elhaj Ahmed Ouederni	09	23 ha 29 a 00 c	85150	Oued Ellil (La Manouba)	16288.162
3	Héritiers Hsan Ben Hsan Ben Ali Sliti	36 39	02 ha 69 a 60 c	8282 Manouba 5790 Manouba	El Mornaguia (La Manouba)	21231.000
4	Mohamed Ben Hsouna Ben Mahmoud Bou Ali	18	03 ha 40 a 00 c	6403 Manouba	El Battan (La Manouba)	5133.603
5	Lotfi Ben Mohamed Ben Essadek Azouz	11 21	10 ha 40 a 23 c	322 Manouba 2980 Manouba	Ejdaida (La Manouba)	27664.083
6	Héritiers Ejilani Ben Mohamed Ben Mhadheb Ejlassi	01	06 ha 54 a 50 c	59424 Tunis	El Mornaguia (La Manouba)	21446.491
7	Héritiers Amara Ben Othmen Jabnoui	-	08 ha 14 a 00 c	21539 Kairouan	El Oueslatia (Kairouan)	4406.476
8	Héritiers Hdhili Ben Belgacem Ben Mohamed Ben Salah Bouraoui	-	15 ha 70 a 00 c	21349 Kairouan	El Oueslatia (Kairouan)	4614.727
9	Héritiers Elkhedhari Ben Issa Mahmoudi	39 (partie)	04 ha 99 a 62 c	46514 Ben Arous	Boumhal El Bassatine (Ben Arous)	40747.799
10	Héritiers Hsan Ben Issa Elmahmoudi	39 (partie)	05 ha 43 a 32 c	46514 Ben Arous	Boumhal El Bassatine (Ben Arous)	44135.721
11	Héritiers Salem Ben Mohamed Elmhadhbi Nasr Ben Mohamed Elmhadhbi (1/2) Ameur Ben Mohamed	284	09 ha 05 a 00 c	6648/104313 Sousse	Enfidha (Sousse)	3041.564

N°	Nom et Prénom	N° de la parcelle selon plan O.T.C	Superficie	N° du titre foncier	Lieu	Prix de l'immeuble en dinars
	Elmhadhbi (1/2)					
12	Héritiers Massoud Ben Romdhane Ben Hsin Essidi	(79)106 (partie)	02 ha 54 a 00 c	107657 Sousse	Bouficha (Sousse)	1707.832
13	Héritiers Mohamed Ben Hsan Ben Elhaj Mohamed Ezzormati	02	03 ha 92 a 33 c	106117 Sousse	Msaken (Sousse)	8333.040
14	Abd Elhamid Ben Belgacem Elaydi	39 de 250562	24 ha 69 a 00 c	44468 Sfax	Menzel Chaker (Sfax)	12354.405
15	Héritiers Salah Ben Ali Edhib	05,32 et 45 de 252818	58 ha 76 a 90 c	60101 Sfax	Menzel Chaker (Sfax)	7811.498
16	Héritiers Elhaj Hsin Ben Elhaj Mahmoud Kammoun	(1)979 (1)976 de 248307	41 ha 13 a 00 c	42827 Sfax	Menzel Chaker (Sfax)	3939.520
17	Héritiers Elmabrouk Ben Mohamed Elkhandoudi	-	18 ha 90 a 39 c	75503 Sfax	Menzel Chaker (Sfax)	11856.963
18	Mahmoud Ben Essassi Elhzemi	-	21 ha 51 a 50 c	75503 Sfax	Menzel Chaker (Sfax)	11994.293
19	Mohamed Ben Essassi Elhzemi	-	22 ha 82 a 00 c	75503 Sfax	Menzel Chaker (Sfax)	12545.618
20	Salah Ben Khelifa Hfaiedh	-	04 ha 03 a 23 c	75503 Sfax	Menzel Chaker (Sfax)	1787.263
21	Abdallah Ben Romdhane Ettayari	05 (partie)	125 ha 00 a 00 c	4826 Zaghuan	El Fahs (Zaghuan)	89578.125
22	Mohamed Ben Ettoumi Ben Ahmed Elmajdoub	272 364 (partie)	111 ha 34 a 00 c	4724 Zaghuan	El Fahs (Zaghuan)	66402.738

Décret gouvernemental n° 2018-1017 du 8 novembre 2018, relatif à l'approbation de la grille des critères d'expertise à adopter dans la détermination de la valeur financière des immeubles nécessaires à la réalisation des projets publics et leurs composants, et les modalités de révision et d'actualisation de ces critères.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 77-37 du 25 mai 1977, réglant les rapports entre bailleurs et locataires et les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 et les textes qui l'ont modifié ou complété notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009.

Vu la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003, portant la promulgation du code minier,

Vu la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment ses articles 11, 12, 13, 14 et 15,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, portant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 99 -1235 du 31 mai 1999, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2014-132 du 16 janvier 2014,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-332 du 28 février 2017, portant fixation de la composition et du fonctionnement de la commission nationale chargée de fixer les critères déterminant la valeur financière des immeubles nécessaires à la réalisation des projets publics, leurs composants et les modalités de leur révision ainsi que leur actualisation,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu l'avis de la commission nationale chargée de fixer les critères déterminant la valeur financière des immeubles nécessaires à la réalisation des projets publics, leurs composants et les modalités de leur révision ainsi que leur actualisation,

Vu l'avis des ministres de la justice, de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, de l'énergie, des mines et de l'énergies renouvelables, des affaires locales et de l'environnement, du développement, de l'investissement et de la coopération internationale et des affaires culturelles,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est approuvée la grille des critères d'expertise à adopter dans la détermination de la valeur financière des immeubles nécessaires à la réalisation des projets publics et leurs composants, et les modalités de révision et d'actualisation de ces critères, annexée au présent décret gouvernemental.

Art. 2 - La révision des critères d'expertise adoptés dans la détermination de la valeur financière des immeubles nécessaires à la réalisation des projets publics et leurs composants ou l'actualisation se fait tous les cinq ans et autant que de besoin, d'autres critères d'expertise pourront être définis par un texte juridique autre que le présent décret gouvernemental.

Art. 3- Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 novembre 2018.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

ANNEXE

Grille des critères d'expertise à adopter dans la détermination de la valeur financière des immeubles nécessaires à la réalisation des projets publics et leurs composants, et les modalités de révision et d'actualisation de ces critères

Cette grille fixe les critères d'expertise à adopter dans la détermination de la valeur financière des immeubles nécessaires à la réalisation des projets publics et leurs composants

1- Critères d'évaluation de la valeur financière des terres à vocation agricoles nécessaires à la réalisation des projets publics :

- la localisation surtout par rapport aux routes et aux limites du plan d'aménagement urbain et des divers réseaux.

- la vocation selon la classification de la carte de protection des terres agricoles en vigueur (zone d'interdiction, zone de sauvegarde, zones agricoles autres).

- la situation de l'immeuble en tenant compte des révisions en cours des outils de planification urbaine.

- la superficie.

- la situation foncière (immatriculé : gelé/mis à jour, non immatriculé, en cours d'immatriculation : réquisition/cadastre).

- la forme géométrique.

- la classification du sol (les caractéristiques pédomorphologiques) tels que : la texture, la profondeur, le taux de salinité, l'hydromorphie...)

- le classement général : tels que : irrigué, pluvial, pastoral, forestier, archéologique.

- la nature de l'exploitation auquel il est destiné (par exemple : grandes cultures/ arbres fruitiers/ pâturages).

- le rendement selon la nature de l'exploitation.

- la topographie ou caractéristiques topographiques : plaine, montagneuse, pente (terrain plat, en pente faible, en pente forte,...).

- les précipitations pluviales et la nappe phréatique.

- les services environnementaux (tels que les travaux de conservation des eaux et des sols)

- les équipements : tels que les équipements d'irrigation, l'électricité, les routes,...

- le service environnemental pour les terrains forestiers,

- la comparaison avec les prix pratiqués à la date de publication du décret d'expropriation pour les immeubles comparables situés dans le même lieu de l'immeuble exproprié.

- la comparaison avec les prix pratiqués à la date pour les immeubles comparables situés dans le même lieu de l'immeuble exproprié.

2- Critères d'évaluation de la valeur financière des terres à vocation urbaine nécessaires à la réalisation des projets publics :

- La localisation (Surtout relativement aux limites du plan d'aménagement urbain, des routes existantes et programmées, des services publics, des différents réseaux, etc.)

- le tissu urbain dans lequel se situe l'immeuble.

- la situation foncière (immatriculé : gelé/mis à jour, non immatriculé, en cours d'immatriculation : réquisition/cadastre).

- la superficie.

- la forme géométrique.

- la nature de la terre.

- la topographie ou caractéristiques topographiques : tels que plat, en pente faible, en pente forte...

- la vocation urbaine (par exemple : industriel, résidentiel, commercial, artisanal, archéologique, équipements...) selon le plan d'aménagement urbain approuvé avec mention des réglementations urbaines (la superficie minimale, le coefficient d'occupation du sol, le coefficient d'utilisation foncière, la hauteur maximale, les retraits, etc.).

- l'usage effectif auquel il était affecté.

- le statut de l'immeuble en tenant compte des révisions en cours des outils d'urbanisme basés sur les décisions de détermination conformément à l'article 14 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

- l'aménagement (terrain brut ou loti et viabilisé).

- le degré d'occupation ou le taux d'encombrement.

- les équipements : réseaux divers (par exemple : eau potable, assainissement, électricité, routes, communication...).

- la comparaison avec les prix pratiqués à la date de publication du décret d'expropriation pour les immeubles comparables situés dans le même lieu de l'immeuble exproprié.

3- Critères d'évaluation de la valeur compensatoire des plantations que contiennent les terrains qui sont nécessaires à la réalisation des projets publics :

- la localisation.

- le genre.

- l'âge (date d'implantation).

- l'état sanitaire et la productivité.

- le rendement selon la nature de l'exploitation (irriguée, pluvieuse).

- les prix pratiqués pour des plantes similaires.

4- Critères d'évaluation de la valeur compensatoire des constructions contenues dans les terrains nécessaires à la réalisation des projets publics :

- la localisation.
- la superficie du terrain sur lequel la construction est construite.
- le type de construction (tels que: isolé, jumelé, continu, collectif)
- la superficie couverte.
- l'exploitation du bâtiment (tels que : résidentiel, administratif, industriel, commercial...).
- les composants de base (tels que: nombre d'étages, bâtiments annexes...).
- la fonctionnalité du local (telle que l'activité exercée dedans).
- la composition générale: tels que : fondations, structure porteuse, plafonds, murs intérieurs et extérieurs...
- la qualité des matériaux de construction utilisés (tels que : carrelage, menuiserie, éclairage, sanitaires...)
- l'âge du bâtiment (date d'achèvement des travaux de construction).
- les équipements disponibles (tels que : sanitaires, électriques, chauffage central, climatisation,...).
- l'état du bâtiment (degré de maintenance, taux de vétusté).
- la rentabilité (en cas de location).
- la comparaison avec les prix pratiqués pour les immeubles comparables situés dans le même lieu de l'immeuble exproprié.

5- Critères d'évaluation de la valeur compensatoire sur la non-exploitation des carrières situées dans les terrains qui sont nécessaires à la réalisation des projets publics :

- l'autorisation d'exploitation.
- la localisation.
- la vocation (telle que : archéologique).
- la catégorie de carrières (traditionnelle ou industrielle).
- le type de carrières (tels que : sable, pierre...).
- la superficie de carrières (zone d'exploitation).
- la quantité extraite autorisée.
- la quantité des réserves.
- les prix pratiqués selon la matière extraite.

- s'il s'agit le cas échéant d'une indemnisation au titulaire d'une autorisation de recherche ou privilège d'exploitation des richesses minières situées dans les terrains qui sont nécessaires à la réalisation des projets publics, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 87 du code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003 et conformément au grille des critères susvisés.

6- Critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction de l'exploitation des fonds de commerce aux locaux situés dans les terrains qui sont nécessaires à la réalisation des projets publics :

- il est fait recours aux dispositions de l'article n° 7 et n° 17 de la loi n° 77-37 du 25 mai 1977 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement de location d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

La grille des critères suivante est adoptée pour déterminer la valeur du fonds de commerce :

- l'emplacement du local.
- la vocation du terrain sur lequel est situé le local
- le type d'activité commerciale.
- le montant du loyer.
- la superficie.
- la clientèle.
- l'achalandage.
- le nom commercial.
- le droit au bail.
- le matériel, l'outillage, les marchandises.
- les brevets d'invention
- les marques d'usine,
- les formes et les modèles.
- les droits de propriété littéraire et artistique
- le résultat comptable annuel (bénéfice-perte).
- la moyenne des chiffres d'affaires des trois dernières années déclarés auprès des services compétents du ministère de finances ou revenu journalier, selon le type d'activité exercée.
- la comparaison avec les prix pratiqués à la date de publication du décret d'expropriation pour des fonds de commerce comparables situés dans le même lieu de l'immeuble exproprié.

مجلة حماية الطفل

2018

الثنى، 15,000 د

ردم ك، 2 - 174 - 39 - 9973 - 978

منشورات الطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2018

ردم ك 2-174-39-9973-978

الحجم : 13 X 20

الثنى : 15,000 د

Edition : 2018

I S B N : 978-9973-39-174-2

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

CODE

DE LA PROTECTION DE L'ENFANT

2018



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 174 - 2

Prix : 15^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.

